

제429회 국회
(정기회)

법제사법위원회회의록
(법안심사제1소위원회)
(임시회의록)

제 6 호

국회사무처

일시 2025년11월20일(목)

장소 법제사법위원회회의실

의사일정

1. 법원조직법 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2200448)
2. 법원조직법 일부개정법률안(전재수 의원 대표발의)(의안번호 2201016)
3. 법원조직법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2209261)
4. 법원조직법 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2210123)
5. 법원조직법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2210180)
6. 법원조직법 일부개정법률안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2210425)
7. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2200452)
8. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(전재수 의원 대표발의)(의안번호 2201023)
9. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2209263)
10. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2210124)
11. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2210181)
12. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2210427)
13. 형법 일부개정법률안(이건태 의원 대표발의)(의안번호 2201568)
14. 형법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2210364)
15. 형법 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2210474)
16. 형법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2210507)
17. 형법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2211789)
18. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이성운 의원 대표발의)(의안번호 2201405)
19. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김영호 의원 대표발의)(의안번호 2202258)
20. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)

(의안번호 2210665)

21. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)

(의안번호 2213155)

22. 변호사법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2201578)

23. 변호사법 일부개정법률안(박지원 의원 대표발의)(의안번호 2204081)

24. 변호사법 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2211468)

25. 변호사법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214272)

26. 변호사법 일부개정법률안(이성윤 의원 대표발의)(의안번호 2214273)

27. 검찰청법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2206666)

28. 검찰청법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214268)

29. 국적법 일부개정법률안(서영교 의원 대표발의)(의안번호 2205121)

상정된 안건

1. 법원조직법 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2200448) 3
2. 법원조직법 일부개정법률안(전재수 의원 대표발의)(의안번호 2201016) 3
3. 법원조직법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2209261) 3
4. 법원조직법 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2210123) 3
5. 법원조직법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2210180) 3
6. 법원조직법 일부개정법률안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2210425) 3
7. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2200452) 3
8. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(전재수 의원 대표발의)(의안번호 2201023) 3
9. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2209263) 3
10. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2210124) 3
11. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2210181) 3
12. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2210427) 3
13. 형법 일부개정법률안(이건태 의원 대표발의)(의안번호 2201568) 12
14. 형법 일부개정법률안(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2210364) 12
15. 형법 일부개정법률안(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2210474) 12
16. 형법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2210507) 12
17. 형법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2211789) 12
18. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이성윤 의원 대표발의)(의안번호 2201405) 21
19. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김영호 의원 대표발의)

(의안번호 2202258)	21
20. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의) (의안번호 2210665)	21
21. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의) (의안번호 2213155)	21
22. 변호사법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2201578)	27
23. 변호사법 일부개정법률안(박지원 의원 대표발의)(의안번호 2204081)	27
24. 변호사법 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2211468)	27
25. 변호사법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214272)	27
26. 변호사법 일부개정법률안(이성윤 의원 대표발의)(의안번호 2214273)	27

(10시11분 개의)

○소위원장 김용민 의석을 정돈해 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제429회 국회(정기회) 법제사법위원회 제6차 법안심사 제1소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의에서는 형법 일부개정법률안 등 29건의 법안을 심사하도록 하겠습니다.

그러면 의사일정에 들어가겠습니다.

언론의 취재는 여기까지만 허용하겠습니다. 언론인 여러분께서는 협조해 주시기 바랍니다.

1. 법원조직법 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2200448)
2. 법원조직법 일부개정법률안(전재수 의원 대표발의)(의안번호 2201016)
3. 법원조직법 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2209261)
4. 법원조직법 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2210123)
5. 법원조직법 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2210180)
6. 법원조직법 일부개정법률안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2210425)
7. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(곽규택 의원 대표발의)(의안번호 2200452)
8. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(전재수 의원 대표발의)(의안번호 2201023)
9. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(윤상현 의원 대표발의)(의안번호 2209263)
10. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(정일영 의원 대표발의)(의안번호 2210124)
11. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2210181)
12. 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률 일부개정법률안(배준영 의원 대표발의)(의안번호 2210427)

(10시12분)

○소위원장 김용민 의사일정 제1항부터 제12항까지 이상 12건의 법률안을 일괄하여 상

정합니다.

이 안전들에 대해서는 지난 소위에서 전문위원으로부터 보고를 들은 바 있어 전문위원 보고를 생략하고 바로 기관 의견을 듣도록 하겠습니다.

법률안 심사를 위해 이진수 법무부차관과 배형원 법원행정처 차장께서 출석하셨습니다.

지난 8월 25일 법안심사제1소위에서 해사법원 설치 관련 법안을 심사한 이후 법원행정처가 이에 대해 검토한 설명자료가 위원님들께 배포되어 있습니다.

그러면 먼저 배형원 법원행정처 차장께서 검토내용을 설명해 주시기 바랍니다.

○**법원행정처차장 배형원** 위원장님, 양해해 주시면 지난번 소위 진행처럼 저희 사법지원총괄심의관이 배포된 자료를 기초로 해서 상세한 설명을 올려도 되겠습니까?

○**소위원장 김용민** 그렇게 해 주시는데 너무 상세하게는 말고 좀 압축적으로 간단히 설명해 주시기 바랍니다.

○**법원행정처차장 배형원** 간단히 설명 올리도록 하겠습니다.

○**소위원장 김용민** 예.

○**법원행정처사법지원총괄심의관 이지영** 법원행정처 사법지원총괄심의관 이지영입니다. 압축적으로 설명을 드리겠습니다.

지난 1소위 이후에 법무부 등과 추가로 논의하여 보완된 사항 보고드리겠습니다.

1페이지 관할구역 설계 부분입니다.

편의상 해사법원으로 지칭을 하겠습니다.

지난 1소위에서 해사법원 상호 간 토지관할을 임의관할 설계로 하는 것에 대해서 광규택 위원님이 의견이 있으셨고 호남권 관할에 대해서 통계 등을 고려하여 잘 설계하고 의견 수렴해 달라는 이성윤 위원님 의견이 있으셨습니다.

2025년 9월 초에 전라북도지방변회와 광주지방변회의 의견을 수렴하였는데요, 광주변회는 의견이 없었지만 전북변회는 아무래도 동서로 나누든 아니면은 전북지역을 인천 쪽으로 해 주든 인천에 관할이 인정되었으면 좋겠다는 의견을 제시하였습니다.

저희가 2페이지 이하 통계를 분석하여 말씀드리겠습니다.

통계표가 좀 복잡한데요, 간단하게 말씀을 드리면 먼저 관할을 남북으로 나눌 경우에 서울·수도권·강원·충청은 인천해사법원, 전라·경상은 부산해사법원 관할이 되는데요, 해사사건은 보시다시피 부산이 인천보다 많습니다. 그런데 수도권에 편중된 국제상사사건은 부산보다 인천이 압도적으로 많습니다. 둘을 합치면 부산·인천이 어느 정도 균형을 갖출 것으로 예상이 되고 이렇게 되면 인천은 국제상사, 부산은 해사사건 쪽으로 특화되는 장점이 있고 특히 해수부가 부산 이전을 계획하고 있음을 고려하면 더욱 그렇게 될 것으로 예상이 됩니다.

그런데 관할을 동서로 나누게 되면 서울·수도권·충청·전라는 전부 다 인천 쪽으로 가고 강원도·경상 쪽만 부산해사법원으로 가서, 2페이지 원으로 된 도표 보면 아래쪽 파란색하고 회색만, 해사사건은 부산이 되고 나머지는 인천이 전부 가져가게 돼서 해사사건이 부산보다 인천이 사건 수가 많게 됩니다.

그리고 아까 말씀드렸다시피 수도권에 편중된 국제상사사건도 부산보다 인천이 압도적으로 많게 돼서 둘을 합치면 동서로 나눌 경우에는 부산보다 인천 규모가 훨씬 크고 해

사사건마저도 또 국제상사사건도 인천이 더 많게 됩니다. 이러한 통계를 검토한 결과, 4페이지 하단의 의견을 말씀드리겠습니다.

해사법원 사이의 관할구역 배분, 즉 부산법원과 인천해사법원 사이의 관할배분은 저희가 애초에 제시했다시피 남북으로 나누는 안이 더 합리적이라고 의견을 드리겠습니다. 그렇게 되면 인천과 부산법원의 사건 수가 균형을 이루고 인천은 국제상사, 부산은 해사사건 중심으로 특화가 가능할 것으로 보입니다.

전북지역에 대해서 관할구역을 인천 쪽으로 미세 조정할지 여부는 위원님들께서 입법정책적으로 결정해 주시면 되지만 다음과 같은 사항을 고려하실 필요가 있습니다.

전북지역의 해사민사사건은 사건 수 자체는 크지 않습니다. 2023년에는 12건, 2024년에는 9건으로 그쳐 전체 사건에서 차지하는 비중이 크지 않습니다. 또 부산법원과 인천법원 간 토지관할을 임의관할로 설계할 경우에 합의관할이나 변론관할이 허용되기 때문에 관할구역 배분 자체를 미세 조정할 실익도 조금 줄어드는 것 같습니다. 특히 전라도 지역이 해사사건 비중이 절대적인 점을 고려하고 군산항을 중심으로 한 해사사건을 해사사건에 특화될 부산법원으로 집중시키면 당사자에게도 어느 정도 이익이 있을 것으로 생각이 됩니다.

그다음 페이지, 해사법원 상호 간의 토지관할에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 광규택 위원님께서 지난번에 이건을 제시하신 부분입니다.

이것은 인천해사법원과 부산해사법원 사이의 토지관할을 임의관할로 할 것인지 전속관할로 할 것인지를 문제입니다. 여기서 약간 헷갈리지 마셔야 할 것은 이것은 두 해사법원 사이의 문제이지, 즉 당사자가 이 사건을 인천과 부산 어디에서 소송을 할 수 있는지의 문제이지 지방법원과 해사법원 사이의 문제는 전혀 아닙니다. 해사사건과 국제상사사건은 해사법원에 전속적으로 심판권을 배분하는 것으로 저희는 계획을 하고 있습니다.

지난번에 임의관할과 전속관할에 대해서 설명을 드렸는데요. 임의관할은 당사자의 합의나 피고의 응소에 의해서 법정관할지 외 법원에도 관할이 발생하고 법원이 사정을 보고 당사자의 요청에 따라 편의이송도 가능한 것을 의미합니다. 전속관할은 공익상 이유로 특정 법원에만 배타적인 관할권이 있는 것으로 관할합의가 불가능한 것을 의미하고 여기서 공익상 이유를 예를 들어 보면, 여기 쓰지는 않았는데요, 사회적 약자 보호를 위해 방문판매나 할부거래 등 소비자 거래의 경우에는 소비자 주소지 법원에만 전속관할이 인정됩니다.

일단 저희의 검토의견은 여러 가지 상황을 고려하면 이것은 임의관할로 설계하는 것이 타당하다는 의견입니다. 일단 원칙적으로 민사사건은 당사자의 사적 자치를 존중해서 토지관할을 임의관할로 설정하는 것이 원칙입니다. 소송 법리상 해사법원의 토지관할을 전속관할로 할 고도의 공익상 이유는 찾아보기 어려운 것 같고 특히 전문법원인 가정법원이나 행정법원과 일반법원 사이의 토지관할은 임의관할로 설계되어 있습니다. 전속관할로 할 경우에 관할이 경직적이고 유연성이 떨어지고 무엇보다 전국에 해사법원이 2개밖에 되지 않아서 인천·부산과 지리적으로 떨어진 당사자들이 자기의 편의를 위해 관할을 합의하거나 그럴 가능성을 박탈하는 것은 좀 조심스러운 것 같습니다. 또 해사법원에 특화된 특별재판적이 여러 개가 있는데요, 전속관할로 설계할 경우에는 그것을 활용하기도 어렵게 됩니다.

7페이지입니다.

다음으로 국제상사사건 요건에 관해서 지난 1소위 때 법무부에서는 ‘당사자들이 본 법원에 소 제기를 합의한 사건’이라는 그 요건을 유지해야 한다는 의견을 주었고 그것을 삭제하면 국제상사사건이 지금은 대부분 서울 서초동에서 재판이 되고 있는데 모두 인천이나 부산에서 재판이 이루어져야 되기 때문에 당사자의 불편이 초래된다는 의견을 주셨습니다. 9월과 10월, 2회에 걸쳐서 회의를 했는데요, 이 부분에 대해서는 이견이 좁혀지지 않았습니다.

저희 의견은 기존과 동일합니다. 사건 집중을 통한 전문화와 효율화 취지를 달성하기 위해서는 국제상사사건의 재판관할 합의가 있어야지만 해사법원에 제기할 수 있다는 의견을 넣는 것은 불가능하다는 의견입니다.

8페이지인데요.

일단 해사사건은 배가 공해상에서 움직이는 경우가 많기 때문에 국제적 성격이 대단히 많습니다. 그래서 국제상사사건과 해사사건을 같은 전담부에서 처리하는 경우가 많은데요, 그렇기 때문에 경계도 좀 불분명한데 그 경계 확정의 어려운 문제를 해결하고 시너지 효과도 기대할 수가 있습니다.

또 법원에서도 당사자들의 접근성 문제는 잘 인지하고 있는데요, 그런데 기본적으로는 국제상사사건을 현재와 같이 변호사 사무실이 밀집한 서울 서초동에서 재판을 하느냐 아니면 인천에서 하느냐의 문제인데요, 그것은 서울에 집중된 법률시장을 분산시킨다는 의미 그다음에 해사사건의 전문화와 효율화를 추구한다는 의미 그리고 현재 중앙법원의 국제거래전담재판부 사건의 처리 속도가 일반 사건 대비 상당히 오래돼서 당사자로서도 높은 전문성과 신속한 처리가 가능한 전문법원에서 재판을 받는 장점이 있다는 점에서 접근성에서 약간 떨어지는 것은 여러 가지 이점으로 커버할 수 있다고 생각을 합니다.

9페이지입니다.

기타, 1소위원장님께서 고등법원의 전문화 방안도 검토해 보라고 하셨습니다. 그 취지는 저희도 공감을 합니다. 다만 전문법관제도가 고등법원, 특히 해사사건에까지 적용될 수 있는지는 인사 측면에서 면밀하고 종합적인 검토와 과도기를 거쳐야 될 것 같은데요, 지금 현재 전문법관은 가사소년·의료·건설 부문에만 있고 법률이 아닌 예규에 근거를 두고 있는데요, 그것은 적절한 사건 수가 확보되고 전문화가 요청될 수 있는지, 인사 형평성 이런 여러 가지 측면을 고려해야 되기 때문에 저희도 그 부분을 인식하지만 좀 두고 보아야 될 것 같고, 사건 수가 너무 소수일 때 전문법관을 갖게 되면 한 분이 계속해서 재판을 해서 그런 문제도 있는 것 같습니다.

그외에 나머지 중복 관할 인정사건의 규정 정비 등 법무부에서 제시한 의견은 하나만 빼고는 이견이 없이 정리가 되었습니다.

지난번에 선원이 당사자인 사건이나 소액 사건, 등기가 안 되는 소형선박 사건의 집행보전처분 사건은 지방법원에도 관할을 중복해서 인정하자는 것에 큰 이견이 없으셨는데요, 선박 자체뿐만이 아니라 선박 지분이라든지 선박 관련 청구권에 관한 사건이라든지 증거보전 사건이라든지 선박 소재지의 관할법원 외에 본안의 관할법원에도 중복 관할을 인정해야 한다면 하는 법무부 의견은 모두 타당해서 저희가 받아들이는 것이 좋다고 보이고, 다만 두 번째 동그라미 선박 건조 관련 지적재산권 소송을 제외할 필요가 있다

고 의견 주셨는데 그 부분은 현행 규정에 의하더라도 특허법원 등의 관할로 해석할 수 있어서 불필요할 것으로 보입니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김용민 법무부도 의견 있으시면 말씀 주시지요.

○법무부차관 이진수 법원행정처와 조율 과정을 거쳐서 대부분 합의에 이르렀습니다.

한 가지, 국제상사사건 관련해서 조금 위원님들께서 고려해 주셨으면 하는 사항이 있는데요. 결국 국제상사사건에 대해서 지금 전속법원을 만들어서 전문성을 강화한다는 취지에 대해서 법무부에서도 공감하는 바입니다.

그런데 국제상사사건이라고 하는 것이 외국과의 상거래 과정에서, 거래 과정에서 분쟁이 발생한 것이고 이것을 어떻게 처리할 것인가의 문제이기 때문에 국제적 기준, 글로벌 스탠더드를 고려하지 않을 수가 없고 국제계약 형태에 있어서의 특수성과 거래 관행도 고려를 해야 됩니다.

그런데 현재는 대부분 분쟁이 발생했을 때 관할 합의를 하는 경우가 일반적인데요. 그것을 서울중앙지방법원으로 정한다고 하더라도 그것이 전속관할 규정이 들어오게 되면 중앙지방법원에서 할 수가 없고 국제상사법원에서 하게 되는 결과가 됩니다.

이런 경우에 우리나라가 외국과 관할 합의를 할 때 과연 외국에서 그것을 얼마나 인정해 주고 받아들일 것인지, 이것의 부작용으로 외국을 재판 관할지로 한다든지 아니면 국제중재를 통해 가지고 해결하는 것이 오히려 낫다고 판단할 여지가 있는 것은 아닌지, 이러한 우리의 기준이 글로벌 스탠더드 기준에 맞고 또한 타당한 것인지에 대해서 부작용이 우려되는 점이 있다는 점을 말씀드리고요.

또한 지금 법원에서 설명하시는 부분은 전문화를 할 수 있고 적체된 사건 처리에 관련해서도 속도를 높일 수 있다는 부분을 말씀드리는데요. 국제상거래에 있어서 지금 저희가 얼마나 대응 역량을 키울 것이냐의 문제가 지방으로 분산을 해서 역량을 더 키울 수 있는 것이냐 부분에 대해서는 조금 의문이 있습니다. 지금 이것은 우리 국내에서의 경쟁 관계가 아니라 국제에서의 경쟁관계로서 저희가 대응 역량을 키워야 되는 부분이 있는 것이고요.

또한 이것이 전문법원이 설치됨으로 인해서 사건 처리의 효율성은 기할 수 있겠습니까. 마는 그게 지금 운영되고 있는 중앙지방법원에서의 전담재판부라든지 이런 형태로 해결해 나갈 것인지 아니면 지방에 전문법원을 설립함으로써 인해 가지고 이런 방안으로 해결할 것인지에 대해서 위원님들께서 논의해 주셨으면 하는 생각입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 그러면 위원님들 토론하실 시간인데 토론에 앞서 제가 하나만 질문드릴게요.

지금 해사전문법원이나 혹은 국제상사전문법원이 있는 나라에서는 방금 말씀하신 합의 관할이 인정이 되고 있나요? 어떻게 되나요?

○법무부차관 이진수 해사법원 관련해서는 활성화된 법원이 지금 영국과 중국 사례가 있는데요. 해사법원에서 국제상사전문법원을 함께하는 케이스는 찾아보기 어려운 것으로 알고 있습니다.

○소위원장 김용민 아니, 그러니까 제 질문의 취지는 해사법원이 됐든 국제상사법원이

됐든 그런 전문법원이 있는 나라에서 관할 합의가 별도로 인정이 되고 있는지 어떤지를, 한번 궁금해서 질문드린 거예요.

○**나경원 위원** 비교할 수가 없을 것 같아요. 영국 그다음에 홍콩, 싱가포르가 국제적으로 상사……

○**소위원장 김용민** 그렇지요, 중재를……

○**나경원 위원** 중재법원이 센 데인데 실질적으로 싱가포르하고 홍콩은 법원 관할 얘기를 할 그제 없을 것 같고요. 영국은 런던에서 이루어질 것 같아서 영국 예를 조금 볼 필요는 있을지 모르겠지만 비교하기는 어려울 것 같고……

○**법무부차관 이진수** 조금 더 검토가 필요하겠습시다만 싱가포르와 독일의 경우에 상사법원이 운영되고 있는데요. 이 경우에도 재판 관할 합의를 요하는 것으로 그렇게 저희는 파악하고 있습니다.

○**소위원장 김용민** 그 내용을 한번 나중에 위원님들한테 보여 주시면 좋을 것 같고요. 관할에 대한 합의를 어떤 방식으로 현재 하고 있는지 한번……

○**법무부차관 이진수** 보통 계약 체결할 때 계약서 조항에 넣는 것이 일반적입니다.

○**소위원장 김용민** 그렇기는 한데요. 예를 들면 우리나라랑 미국이랑 국제거래를 하더라도 관할 합의를 런던에 있는 법원에서 한다거나 싱가포르에서 한다거나 이렇게 합의도 하잖아요. 그러니까 그런 방식들이 어떻게 되는지 한번 체크해 보시고 그렇게 관할 합의했을 때 대한민국의 법원에서 한다라고 관할 합의하는 것까지도 가능한지, 만약에 대한민국 법원에서 한다라고 하면 그때는 합의 관할이 우리 법상 전속관할로 해서 인천으로 갈 수 있는 것 아닌가 이런 생각도 드는데 그 문제 한번 검토해 주시면 좋을 것 같습니다.

○**법무부차관 이진수** 예.

○**나경원 위원** 지금 위원장님 말씀이 합리적이지 않습니까?

○**소위원장 김용민** 그렇지요.

○**나경원 위원** 지금 위원장님 말씀처럼 사실은 상사에 관한 합의는 보통 국가를 중심으로 해서 하기 때문에 법무부에서 고민하는 부분도 이해는 되겠지만 이것은 사실은 꼭 이렇게, 위원장님 말씀대로 하는 것이 오히려 합리적이지 않나 이렇게 생각하는데요.

○**소위원장 김용민** 저도 그런 것 같습니다.

○**나경원 위원** 그것을 갖다 꼭 무슨 상사법원으로 합의하는 경우에만 상사사건으로 간다 이렇게 할 필요는 없지 않느냐……

○**소위원장 김용민** 그렇지요. 한번……

○**법원행정처사법지원총괄심의관 이지영** 허락해 주시면 한 가지 보완해서 설명을 드리겠습니다.

일단 법무부에서 말씀하신 당사자 간에 재판 관할에 대한 합의가 있을 것을 요건으로 두는, 말씀하신 싱가포르나 영국 같은 유명한 해상법원들에 그런 규정이 있는 경우가 있는데요. 그것은 외국 당사자들 사이의 사건, 예를 들어 싱가포르하고 무관한 당사자 사이의 사건이라도 싱가포르 법원에서 재판하겠다고 합의를 하면 싱가포르 법원에서 재판을 받을 수 있게끔 하기 위한, 그러니까 사건을 국제적으로 유치하기 위한 규정인 경우가 많고요.

우리나라에서도 이 외국적 요소에는 그렇게 우리나라와 무관한 외국 당사자들이 우리나라 해사법원에 와서 재판받는 것을 가능하게끔 하는 규정을 다 저희가 고려를 하고 있습니다.

그런데 여기서 문제되는 사건은 그렇게 외국에 있는 사람들이 우리나라에 와서 재판을 받기로 했을 때 혹은 우리나라에 있는 두 당사자가 국제상사사건에 관련해서 우리나라 법원에서 재판을 받기로 했을 때 그때 재판을 지금처럼 중앙지방법원에서 받아야 되느냐, 아니면 전문법원인 인천 해사법원에서 받아야 되느냐 그 문제라서 국제재판 관할에 관한 관할 유치의 측면과 우리나라에서 어떤 법원에서 재판을 받느냐는 구별이 되는 개념입니다. 그 부분은 조금 구별을 해야 될 것 같고.

그다음에 한 가지만 더 말씀드리면 원래는 작년부터 해사법원 설치에 관해서 논의가 되다가 해사사건 플러스 국제상사사건으로 이것이 추가가 된 이유는 해사사건만으로는 법원을 두 개 짓기에 사건 수가 부족하기 때문에 해사사건과 같이 재판하면 시너지 효과를 낼 수 있는 국제상사사건도 전문법원에서 재판을 받도록 하고 이것을 부산·인천, 한 곳이 아니라 두 곳에 설치해서 국민들의 접근성도 좀 더 보장하자는 취지에서 국제상사사건이 논의되기 시작했기 때문에 이런 식으로 관할 합의가 없으면 전부 다 인천에서 재판을 안 하고 서초동에서 재판을 받게 된다면 사실상 법원 두 개의 유치의 규모적 경제를 달성하기가 상당히 어렵게 될 수 있다는 점도 정책적으로 고려를 해 주시면 좋을 것 같습니다.

○소위원장 김용민 이런 것들을 포함해서 위원님들 토론……

곽규택 위원님.

○곽규택 위원 여러 가지 쟁점들에 대해서는 대체로 정리가 된 것 같고 법원에서 설명하신 부분에 대해서도 특별히 다른 부분은 이의가 없습니다. 없는데 지금 법무부에서 주장하시는 그 부분은 사실상 그런 조건을 둔다면 해사법원을 인천하고 부산에 두는 의미가 별로 없어지지 않을까 하는 우려가 들거든요. 그러니까 법무부에서 이 부분만큼은 법원하고 의견을 맞춰 주시는 게 어떨까 싶고, 지금 현재 국제거래사건에 대해 가지고 우리도 한번 전문화된 법원에서 사건을 해 보자 하는 상황이기 때문에 현재를 기준으로 해 가지고 이것을 판단하면 더 이상 논의가 안 될 것 같아요.

인천하고 서울이 그렇게 멍니까? 차로 한 시간 거리 아닙니까? 로펌에서 다 인천 가 가지고 하면 되는 것 아닙니까? 사실 서울에 있는 로펌들도 시간 차지 더 많이 올라가고 좋아요, 멀면. 그리고 만약에 외국에서 온다 하더라도 인천공항에서 가까운 인천 법원에서 사건 하고 바로 출국하면 되는 것 아닙니까? 저는 인천이 더 국제거래사건에 있어 가지고 전문법원으로 키울 만하고 그렇다면 법무부에서 우려하는 그런 부분은 현재를 기준으로 하면 그런 우려가 맞지만 이런 전문법원을 둔다고 할 때는 조금 방향 전환을 하셔야 되는 것 아닌가 그런 생각이 들거든요. 그래서 이 부분도 법원의 의견대로 정리를 하면 좋겠다는 생각이 듭니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 또 토론하실 위원님.

○김기표 위원 같은 의견입니다.

○소위원장 김용민 다 비슷하신 것 같은데요. 그러면 법무부와 법원의 의견을……

○**법무부차관 이진수** 저희도 말씀드리는데 그러한 내용에 대해서, 상사전문법원의 출범과 필요성에 대해서 적극적으로 공감하고 있고요. 이런 부분들을 감안하셔서 위원님들께서 결정해 주셨으면 좋겠다는 사항을 말씀드린 것입니다.

계약 실무 관련해서는 지방법원까지 구체적으로 정하는 경우가 상당히 많다는 것으로 알고 있고 이와 같이 전속 관할이 되게 되면 옵트아웃, 그러니까 즉 배제할 수도 없는 조항이 있기 때문에 이런 것들이 미치는 영향을 고려해서 제가 우려사항을 말씀드렸던 것이고요. 이 부분들에 대해서 저희가 적극적으로 반대하거나 이래서는 절대 안 된다는 것이 아니라 그런 우려사항을 말씀드린다는 점 정도로 이해해 주시면 되겠습니다.

○**소위원장 김용민** 알겠습니다.

○**나경원 위원** 이것은 쟁점이 거의 정리된 것 아닌가요?

○**소위원장 김용민** 사실상 그렇지요.

○**나경원 위원** 저는 사실은 이번에 싱가포르 출장을 갔다 오면서 생각한 것이 우리도 이제 법률서비스를 시장적 측면에서 접근하는 것도 좋겠다라는 생각을 했고 그래서 전문법원 설치의 필요성에도 공감하고요.

그리고 지금 잘 설계된 것이, 인천은 결국 상사 중심, 부산은 결국 해사 중심으로 갈 것 같은데요. 이렇게 됐을 경우에 광규택 위원님 말씀하신 것처럼 진행이 되면 우리가 새로운 법률시장을 개척할 것 같습니다. 그리고 대한상사중재원이 최근에 국제전담부인가 이런 걸 설치를 했다고 합니다. 그래서 상사중재사건 유치도 본인들이 적극적으로 하겠다고 하는데 그러면 상사중재사건뿐만 아니라 거기서 나온 분쟁 해결 안 됐을 때 상사전문법원에서 이 사건을 계속 가지고 있는다면 새로운 법률시장을 개척하는 데도 도움이 될 것 같습니다.

그래서 대체적으로 지금 법원행정처가 정리해 온 것이 바람직한 것 같아서, 이것은 그냥, 아까 논의도 사실 국내 사건과 국제 사건을 분리해서 봐야 된다는 점 이런 점에 비추어서 거의 논의가 끝났으면……

○**소위원장 김용민** 그렇지요. 어떻게 하시지요?

○**나경원 위원** 빨리하면 어때요? 제가 진짜 이번에 저희 법원이나 법무 서비스도 굉장히 바뀌어야 되겠다는 생각을 갑자기 했는데 굉장히 좋은 법안인 것 같습니다.

○**소위원장 김용민** 그러면 지금 이런 상황 고려해서 법무부가 우려를 제기했던 부분들에 대해서 지금 당장 입장을 바꾸지는 않으실 것 같기는 한데 그러면 1안, 2안 정도로라도 해서 법안 성안을 좀 해 주시고, 지금 거의 다 이견이 좁혀졌지 않습니까? 좁혀진 내용을 기준으로 법안 성안을 전문위원님이랑 해서 저희가 다음번에는 가능한 의결을 할 수 있을 정도 수준으로 하시면 좋을 것 같고 아까 좁혀지지 않은 부분에 대해서만 1안, 2안 정도로 하셔 가지고 거기에 대한 논거 조금 정리해 주시면 가능한 다음번에 처리하는 것으로 하겠습니다.

시행 시기는 그때 몇 년이라고 하셨지요?

○**법원행정처차장 배형원** 종전에 저희가 말씀드린 것처럼 새로운 법원을 만들게 되면 부지 선정서부터 신축까지 보통 6~7년 정도가 소요가 돼서요. 여기에 맞춰 보면 2033년이 되는데 광규택 위원 말씀하신 것처럼 이게 오랫동안 숙원사업이기 때문에 시행 시기를 좀 더 빨리 당긴다면 부지 선정이 조금 일찍 이루어질 수 있다면 2030년도 생각해 볼

수는 있겠습니까만 현실적으로 저희 입장은 2033년이었습니다만 제반 사정을 고려를 해서 2030년으로 하고 그때 상황이 안 되면 부칙 개정할 수 있는 방법도 있다라는 정도만 말씀드렸습니다.

○**나경원 위원** 제가 한 말씀 드려도 됩니까?

○**소위원장 김용민** 예.

○**나경원 위원** 꼭 부지 선정하고 법원 지어야지만 법원이 생기나요? 저는 좀 더 그것도 탄력적으로 볼 수 있다고 생각을 합니다. 지금 송도에 가면 빈 건물 투성이던데요. 법원은 꼭 법원 건물을 새로 지어야 된다는 발상을 좀 바꿔야 되는 것 아니냐. 한번 검토해 보시지요. 왜냐하면 형사사건이나 이런 것과 달리 충분히 민사사건을 하는 법원은 건물의 일부분을 임차해서 쓰다가 나중에 건물 지으면 된다고 생각을 합니다.

제가 이번에 싱가포르 출장을 정말 잘 갔다 왔다고 생각을 하는 것이, 싱가포르 대법원장의 취지도 상사전문법관을 일종의 국제법관으로 다른 트랙으로 뽑기도 하더라고요. 본인들이 영미법과 대륙법계를 다 중첩적으로 아울러야 된다고 하기 때문에.

이것을 6~7년 있다 한다 이렇게 하는 것은 너무 나이브한 것 아닌가. 최근에 한국에 대한 관심이 많은 것이 꼭 상사사건을 한국에 유치할 수 있는 것인지 이 부분은 조금 다른 부분은 있지만요. 저는 그렇게 하드웨어 때문에 중요한 소프트웨어의 출범을 늦게 한다는 것은 동의하기 어렵습니다. 그래서 이런 부분을 우리도 탄력적으로 생각해야 되는 것 아닌가 이렇게 생각합니다.

○**소위원장 김용민** 지금 말씀하신 것을 고려해서 시행 시기까지 다시 한번 안을 주시고요. 30년은 넘지 않았으면 좋겠다는 아마 위원님들 대부분의 공감대인 것 같습니다. 그리고 더 단축시킬 수 있는 방안도 고려하시고요.

그리고 사실은 진짜 중요한 게 그러면 당장 재판을 하실 전문법관들이 충분히 있으신지 이런 문제가 국민들께는 되게 궁금한 지점이 될 수 있습니다. 거기에 대해서 인력 계획도 기왕이면 같이 말씀해 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 국민들께서 보시기에 이렇게 법을 잘 준비해서 시행이 될 수 있겠구나라고 안심하실 수 있게 그리고 외국에서도 맡겨 보고 싶구나라는 생각이 들게 준비해 주시면 좋을 것 같습니다.

○**법원행정처차장 배형원** 예, 준비하도록 하겠습니다.

○**김기표 위원** 합의가 거의 된 것 같으니까 바로 통과될 수 있도록 하는데 기존 법안에서 외국끼리의 사건, 우리나라와 관련되지 않은 사건도 포함돼 있는지는 제가 잘 모르고 있는데 그럴 경우에 인천이든 부산이든 특정하지 않은 경우에 어떻게 관할할 건지 이런 것도 좀 해서 같이 한번에 될 수 있게 고민을 해서 법안을 주시면 감사하겠습니다.

○**소위원장 김용민** 조배숙 위원님.

○**조배숙 위원** 나경원 위원님께서 먼저 말씀을 하셨는데 이번에 해외출장 때 다 싱가포르를 갔다 왔거든요. 그래서 중재에 대해서 접하게 됐어요. 그래서 저는 어떤 생각이 드냐면 우리도 글로벌화된 만큼 또 위상도 높아지고 그런 만큼 저는 법원하고 검찰이 새로운 관점에서 이걸 한번 고민을 좀 하셔야 되겠다. 해사법원에만 끝날 게 아니라 이걸 계기로 해서 전반적으로 우리나라가 중재의 중심이 될 수 있는……

왜냐하면 싱가포르도 다른 게 아니거든요. 거기 법원에 있는 지도자급들이 그런 생각을 하면서 그런 방향으로 나간 거거든요. 거기에 따르는 부파적인 효과가 엄청 크더라고

요. 그리고 싱가포르에 가 보니까 우리나라의 로펌들이 그것을 대비해서 파견, 분소랄까요 그런 것도 두면서…… 그런데 제 생각은 이런 부분에서 우리 법원도 검찰도 이런 새로운 시장에 대해서 주목을 하시고 선제적으로 뭔가를 하셔야 되지 않을까 이런 생각을 좀 합니다.

○**법무부차관 이진수** 간략히 설명드리면 2016년도에 대한상사중재원이 법무부 산하의 비영리사단법인이 되었습니다. 그래서 그 이후로 법무부에서는 국제중재가 활성화되고 그게 우리나라의 국익에 도움이 되게 하기 위해서 지금 국고보조를, 지원을 하고 있고요. 국제중재 활성화를 위해서 지금 많은 노력을 하고 있습니다. 또한 대한상사중재원 안에도 국제중재센터를 만들어서 사건 유치를 위해서 많이 노력하고 있는데요. 앞으로 더 이런 부분들이 활성화될 수 있도록 지원하고 노력하도록 하겠습니다.

○**조배숙 위원** 어쨌든 싱가포르를 벤치마킹하는 게 굉장히 좋을 것 같습니다. 연구를 한번 해 보십시오. 우리는 한중일이 있으니까.

○**소위원장 김용민** 그러면 다음번 회의 때 정리된 안을 논의하시는 것으로 하고 이 정도로 하겠습니다.

○**곽규택 위원** 다음번에는 통과 좀 시킵시다.

○**소위원장 김용민** 법원과 법무부에 얘기를 하십시오. 준비되는 정도를 봐서……

○**곽규택 위원** 차관님 다음번에 통과시켜 주세요. 이거 민주당 위원님들이 낸 안이 많고요. 특히 전재수 해양수산부장관님도 이 안을 냈고 박찬대 의원님이 낸 안을 바탕으로 하고 있고 이것 여야 간에 거의 합의되는 법률이니까 조금 신속하게 해 주시면 좋겠습니다.

○**소위원장 김용민** 알겠습니다. 이해충돌입니다. 그만하십시오.

(웃음소리)

○**곽규택 위원** 이해충돌 아니에요.

○**소위원장 김용민** 가능한 우리 다음번 회의 때는 의결할 수 있도록 준비를 같이 해 주시면 좋을 것 같습니다. 아마 12월 중에 소위 잡을 때 그때 논의할 수 있게 준비해 주시면 좋겠습니다.

의사일정 제1항부터 제12항까지의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

13. **형법 일부개정법률안**(이건태 의원 대표발의)(의안번호 2201568)

14. **형법 일부개정법률안**(민형배 의원 대표발의)(의안번호 2210364)

15. **형법 일부개정법률안**(신장식 의원 대표발의)(의안번호 2210474)

16. **형법 일부개정법률안**(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2210507)

17. **형법 일부개정법률안**(박찬대 의원 대표발의)(의안번호 2211789)

(10시43분)

○**소위원장 김용민** 다음으로 의사일정 제13항부터 제17항까지 5건의 형법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

보고하시기 앞서 오늘 회의에 관련해서 간단하게 말씀을 드리면 가능한 오전 중에 회의를 마치려고 하고 있으니 위원님들과 그리고 기관에서도 보고하시고 토론하실 때 이점 참작하셔서 시간 배분을 해 주시면 좋을 것입니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 정환철 법안소위 자료 의사일정 제13항부터 17항 이견태 의원, 민형배 의원, 신장식 의원, 김용민 의원, 박찬대 의원이 대표발의한 형법 일부개정안 자료 참고해 주시기 바랍니다.

2쪽으로 바로 가겠습니다.

이 다섯 개 개정안은 법왜곡죄 신설하는 내용입니다. 여기에 덧붙여서 김용민 의원께서는 사건처리지연죄를 신설하는 내용입니다.

2쪽, 도표로 먼저 간략하게 전체적으로 개관하고 들어가도록 하겠습니다.

법왜곡죄 신설인데요. 현재는 직무유기죄나 증거인멸죄, 직권남용죄 이런 게 있는데 좀 더 상세한 처벌규정으로 법왜곡죄를 신설하려는 겁니다.

이견태 의원안을 중심으로 말씀드리면 쟁점이 주체로서 검사와 판사 외에 사법경찰관, 수사기관 종사자까지 포함, 판사·검사는 기본인데 다른 분까지 포함할 건가의 문제가 있고요. 목적으로서 기본적으로 위법·부당한 목적을 돼 있는데 불처벌, 약간 용어 표현이 다른 부분을 한번 생각해 주시면 되겠고요. 행위도 기본적으로 적용, 수사 안 한 경우, 불기소하는 경우 이렇게 돼 있고 조작 적용하는 경우 이렇게 기본 패턴이 돼 있는데 약간 법안마다 표현이 다르다는 점을 보고드리고요.

그리고 오른쪽에, 3쪽에 가서 미수범 처벌을 하는, 대부분 하지 않는데 민형배 의원안은 미수범 처벌하는 규정이 있는 부분, 가담자 처벌에서 가담자를 처벌하는 법안과 하지 않는 법안이 있다는 부분, 법정형도 징역과 자격정지를 병과하는 경우가 있고 선택으로 규정한 민형배 의원안이 있다는 걸 참고를 드렸고요. 공소시효 특례를 20년으로 규정한 신장식 의원안이 20년이 있다는 부분을 말씀드리고 5쪽으로 넘어가겠습니다.

5쪽은 법 조문이기 때문에 다시 8쪽으로 넘어가도록 하겠습니다. 간략하게 주요 내용을, 전부 다 비슷비슷한 취지를 담고 있기 때문에 이견태 의원안을 중심으로 보고드리면 법 왜곡죄를 부작위와 작위로 나눈 다음에 부작위의 경우에는 불수사, 불기소, 증거 서류를 불제출하는 이런 부작위 측면에서 있고 증거 해석이라든지 사실 인정 법률 적용을 왜곡하는 작위의 측면이 있습니다.

왜곡 적용한다든지 부당 적용한다든지 조작 적용한다든지 남용해서 적용한다든지 아니면 편파 적용, 이런 용어가 조금 다르기 때문에 일단 하지 않는 왜곡이 있고 적용해서 적극적으로 하는 작위 왜곡이 있습니다. 그런 유형이 있고 나머지는 내용이 비슷하기 때문에 10쪽으로 넘어가겠습니다.

법 왜곡죄가 없는 취지상은 사법에 대한 국민 신뢰 제고와 기본권 보호 체제에서 발의된 것으로 이렇게 이해를 하고 있고요. 법 왜곡의 의미도 지금 설명드린 대로 이렇게 적극적으로 적용을 잘못 적용하거나 적용하지 않거나 두 가지 큰 카테고리로 왜곡의 의미를 정의하고 있고요.

외국 입법례는 독일, 러시아, 스페인 등에서 법 왜곡의 처벌 규정을 두고 있는데 박스 보시면 독일 형법만이 법관, 기타 공무원에서 검사의 어떤 지위도 포함하는 것으로 돼 있지만 다른 러시아, 스페인 등은 법관이나 판사의 경우에만 이렇게 법 왜곡죄 관련 입법례가 있고. 아래 쪽에 보시면 미국, 일본 이런 데는 다른 직무범죄로 규율하고 있고 법 왜곡죄라는 취지의 입법례는 없다는 점 보고드리겠습니다.

오른쪽, 해서 취지는 인정, 법 왜곡 처벌의 필요성은 법 왜곡을 하지 않아야 되기 때문에 또 현행법상 법 왜곡을 제재할 수단으로서 징계, 탄핵제도, 직권남용이 있는데 모두 이렇게 적용하기가 조금 막연한 부분이 있는 그런 부분에서 입법 취지가 인정된다고 보았고요.

유사 입법례로 국가보안법에 날조, 인멸 그런 걸 시킨 경우에 이렇게 처벌하는 법 왜곡죄와 유사한 규정의 입법례가 있고요. 국민보호와 공공안전 테러방지법도 그런 법 왜곡죄의 취지와 유사한 비슷한 규정이 있다는 점을 말씀드리고 다음으로 넘어가겠습니다.

고려 사항이 조금 있을 텐데요. 현행 형법상 공무원 범죄를 그대로 적용할 경우에는 직권남용이나 직무유기죄 이런 것으로 처벌되는데 법 왜곡죄 판검사 특정 직위를 다시 명시해서 하는 그런 부분을 논의할 필요가 있고요. 명확성의 원칙과 관계돼서 왜곡이라는 표현 자체가 또 이렇게 약간 불명확성이 있기 때문에 이걸 어떻게 명확성을 높여서 예측 가능성이나 법적 안정성을 높일 건가 하는 부분이 논의가 필요하고요.

14쪽으로 넘어가겠습니다.

이쪽에, 자유심증주의나 검사 기소편의주의의 관계에 있어서 어떤 재량의 여지가 있는데 이게 재량의 한계를 넘느냐는 그 판단이 실무상 어려운 부분이 있기 때문에 그런 자유심증주의와 기소편의주의의 한계의 관계에 있어서 어떻게 한계 설정이 필요할 것인가 부분이 있고.

네 번째로 위법·부당한 목적으로 이렇게 하는 경우에 위법·부당한 이것도 조금 추상적인 부분이 있기 때문에 이걸 어떻게 또 구체화시키느냐 하는 부분이 있습니다.

쪽 넘어가서 16쪽으로 가겠습니다. 다섯 번째로 법 왜곡죄 주체의 범위와 관련돼서 법관, 검사는 기본적으로 이렇게 돼 있는데 법관, 검사 외에 사법경찰관이라든지 수사기관 종사자 등을 처벌할 것인지에 대한 여부 논의도 필요하고요. 특히 경찰공무원, 사법행정 공무원의 경우에는 어떤 법관과 검사하고 준하는 지위라기보다는 그런 부분에 대해서 논의할 필요가 있고요.

17쪽의 상단에 보시면 김용민 의원안은 중재인까지 돼 있어서 이 범죄의 규정이 전부다 공무원과 관련되는데 중재인은 공무원이 아니기 때문에 여기에 규정하는 것이 적절할 건가에 대해서 논의가 좀 필요해 보이고요.

18쪽으로 가겠습니다. 여섯 번째 쟁점이 지휘, 감독자 등의 법 왜곡죄 처벌인데 이제 교사범으로 대부분 처벌되는 부분이 있기 때문에 이것을 넣을 건지 안 넣을 건지에 대한 논의가 필요해 보이고요.

19쪽에 요구, 청탁자를 또 이렇게 법 왜곡죄로 처벌하는 부분이 있는데 부정청탁 금지법 이런 거에 관계해서 여기서 법 왜곡죄로 처벌할 것인가에 대한 판단이 좀 필요해 보입니다.

20쪽으로 넘어가겠습니다. 이것도 간단한 거고요. 민형배 의원, 여덟 번째 법 왜곡죄 미수범 처벌인데요. 이게 사법질서나 국민 신뢰를 해치는 범죄가 법 왜곡죄이기 때문에 미수라는 게 있을 수 있는가 하는 논리적인 차원에서 한번 논의가 필요하고요.

공소시효 특례와 관련돼서 신장식 의원이 유일하게 20년을 공소시효 특례 했는데 형소법에서 규율할 사항이라는 그런 부분 등을 고려해서 논의할 필요가 있고요. 21쪽에 법 왜곡죄의 법정형을 이렇게 병과로 하는 법안이 있고 그리고 선택적으로 하는 경우가 있

는데 그런 부분에 대해서 논의가 필요해 보입니다.

그다음 25쪽으로 넘어가도록 하겠습니다. 25쪽, 김용민 의원안은 사건처리지연죄라는 게 있습니다. 법관, 검사 등이 재판이나 범죄수사 직무를 수행하는 자 등이 정당한 이유 없이 사건 처리를 과도하게 지연시키거나 지연시키도록 지시, 요구, 청탁한 자를 사건처리지연죄로 처벌하는 것인데요. 이 부분도 여전히 입법 필요성이, 사건처리지연을 처벌할 필요성이라든지 현행법상 징계, 탄핵, 직무유기 이런 범위의 구성 요건에 부합하지 않는 부분이 있기 때문에 필요성은 있는데 여전히 지연의 이런……

다음 페이지, 26쪽에 보시면 역시 현재의 어떤 직무유기, 직권남용 이런 부분으로 처벌할 수 있는 부분도 있고 또 과도하게 지연했다는 문언의 명확성이 있는지 그런 부분에 대한 논의. 또 세 번째, 제일 아래쪽에 법 왜곡죄 사건처리지연도 법 왜곡 유형도 하나로 보기 때문에 별도로 규정할 필요가 있는지에 대한 논의가 필요할 것으로 보입니다.

29쪽으로 가겠습니다. 시행일 관련인데요. 29쪽에 다른 의원님들은 전부 다 공포일로부터 이렇게 시행하도록 돼 있는데 가운데 신장식 의원의 경우에는 6개월로 공포되어 있는데 이런 부분 단어 논의할 필요가 있어 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 법무부부터 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 먼저 법 왜곡죄 신설은 왜곡이라는 개념이 불명확해서 명확성의 원칙에 반할 소지가 있고 그로 인해 고소, 고발이 남용되거나 수사의 중립성, 객관성을 침해할 우려가 있습니다. 기소편의주의를 채택한 우리 법제와 배치되는 부분이 있고 현행법상 다른 처벌 조항으로도 의율이 가능한 점 등을 고려할 때 신중하게 검토할 필요가 있다는 의견입니다.

다음으로 지연죄 관련하여 과도하게 지연한다는 의미 등이 불명확하여 명확성의 원칙에 반할 소지가 있는 점, 현행법상 직무유기죄 등으로도 처벌이 가능하며 사건처리지연 관련 민원성 고소, 고발로 수사기관의 정상적인 업무 수행에 지장을 줄 수 있는 점 등을 고려할 때 신중검토 의견입니다. 구체적인 쟁점에 대해서는 논의 시에 의견을 말씀드리도록 하겠습니다.

○소위원장 김용민 다음, 법원행정처 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○법원행정처차장 배형원 간단히 말씀드리면 차관이 지적한 거하고 입장이 거의 비슷한데요. 검토서에도 나와 있던 것처럼 왜곡이라는 것의 구성 요건의 명확성에 문제가 생길 수 있다라는 측면, 법관은 자유심증주의를 규정하고 있는데 이것과 법 왜곡을 어떻게 구별할 것인지 어려운 측면이 있다라는 점, 아울러서 직권남용이나 직무유기의 처벌로서도 될 수 있다라는 점은 동일한 입장이고.

아울러서 법 왜곡에 대한 주관적 가치 판단이 개입이 돼서 자신에게 불리한 결과가 도출되는 경우에 이 법 왜곡을 주장을 해서 불필요한 고소, 고발이 남발돼서 수사기관이나 법원 직무 수행에 지장을 초래할 우려가 있다는 점에서도 저희는 신중검토 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 위원님들께서 토론하실 순서인데 토론 전에 양 기관에 자료를 부탁을 드리고 싶은데요. 현행 직권남용이나 직무유기로도 판검사들이 처벌받을 수 있다고 말씀하셨는데 실제 처벌받은 통계를 한번 주시면 좋을 것 같습니다. 아마 거의 없을 것

같은 한데 그 통계를 한번, 직권남용과 직무유기로 처벌받은 판검사 통계를 한번 주시면 좋을 것 같습니다.

위원님들 토론해 주시기 바랍니다.

○**박규택 위원** 직권남용, 직무유기 통계는 아마 사법경찰관까지 파악해 보시면 꽤 자료는 있을 것 같은데 한번 참고하시고.

저는 취지는 알겠습니다. 민주당에서 이런 법을 내시는 취지는 알겠는데 지금 만약에 이런 법이 들어오면 우리나라처럼 고소, 고발이 많은 나라에서는 예를 들어서 검사가 기소를 하면 그 기소된 사람이 아마 검사를 고소할 거고요. 불기소를 하면 범죄사건 피해자가 또 고소를 할 겁니다. 마찬가지로 법원에서 법관이 유죄 선고를 하면 유죄 선고된 피고인이 아마 판사를 고소할 거고요. 반대로 무죄 선고하거나 형량을 상당히 낮춰 가지고 선처를 하면 그 피해자가 또 아마 고소를 할 겁니다.

모든 사건에 관련된 검사와 법관이 아마 자기가 피의자로 되어 있는 사건을 수십 개씩 달고 있을 겁니다, 이게. 그러니까 이래 가지고 어떻게 판사와 검사로서의 업무를 하겠습니까? 이런 실질적인 면을 고려해야 되고.

말씀하신 것처럼 이게 실무상으로 정말 중요한 사건에 있어서 형사처벌까지도 가야 될 사안이라고 한다면 이미 직권남용 또는 직무유기죄로 수사나 처벌을 할 수도 있으니깐요. 실제로도 지금 공수처장에 대해서도 직무유기로 특검에서 수사를 하고 있다는 것 아닙니까? 그러니까 이것은 굉장히 신중해야 한다 하는 의견드립니다.

○**소위원장 김용민** 다른 위원님.

○**나경원 위원** 제가……

○**소위원장 김용민** 나경원 위원님.

○**나경원 위원** 저는 이런 법안을 논의하는 것 자체가 참담합니다. 사실 굉장히 정치적인 법안들을 내셨는데요. 저는 명확성의 원칙 이런 거 다 떠나서 결국 수사 잘못했으면 재판 가서 그게 판단이 되는 것이고 1심 판사가 잘못했으면 2심, 3심이 있는 것 아닙니까? 그래서 그동안 사법제도 유지된 것인데 사실 이 판검사 왜곡죄를 만든 이유가 있지 않습니까? 저는 그래서 참 참담하다는 말씀드리고요.

이거는 명확성의 원칙이고 뭐고 다 떠나서 우리가 이 사법제도를 보면, 도대체 도입할 필요가 없는 법안이라고 생각합니다. 좀 더 세게 말하고 싶지만 이 정도까지 얘기하고 마치겠습니다.

○**소위원장 김용민** 박균택 위원.

○**박균택 위원** 그러면 제가 차관님이나 차장님께 한번 질문을 드리겠습니다.

아마 답하기가 곤란하실 테니까 양쪽의 사례를 바꿔서 한번 질문을 드리겠습니다.

행정처차장님, 검찰에서 김건희 사건, 생각이 있는 언론 그리고 그 사례에 대해서 관심이 있는 국민 그리고 또 특검의 결과적인 판단을 보면 김건희 씨는 여러 가지 범죄를 저질렀고 특히 주가조작 범죄 이런 부분에, 도이치모터스 주가조작 사건에는 공범이라고들 다 믿고 결국은 그렇게 인정이 됐는데.

불러서 조사조차 하지 않고 불러 가서 핸드폰 맡기고 형식적인 조사를 하다가 온 뒤에 무혐의 처리를 했었습니다. 이런 일들에 대해서 그냥 국민은 가만 바라보고 있는 것이 정상입니까 아니면 여기에 대해서는 뭔가 법률적인 단죄가 필요한 것 아닙니까? 어떻게

생각하십니까? 그 사례로 한번 답을 해 주십시오.

이 규정이 너무 추상적이어서 적용의 남용 가능성이 있다고 그러시니까 사례로 한번 제가 질문을 드리는 겁니다.

○**법원행정처차장 배형원** 그런 비난 가능성과 처벌 가능성이 있는 사례라고 한다면 현행 법제에서 규정하고 있는 그런 걸 통해서도 해결할 수 있지 않나 싶은 생각이 듭니다. 직권남용이나 직무유기나……

○**박균택 위원** 그러면 오랜 기간 수사를 안 하고 내버려두고 못 본 체하고, 이것을 처벌하는 방법이 있습니까?

○**법원행정처차장 배형원** 그게 예를 들어서 현행 규정상 직무유기에 해당할 수 있다라고 본다면 그 범주 내에서 처벌할 수 있지 않나 싶습니다.

○**박균택 위원** 늦게 불렀던 거 가지고 직무유기로 처벌할 수가 있는 겁니까?

○**법원행정처차장 배형원** 직무유기 범위를 어떻게……

○**박균택 위원** 그러니까 예를 들어 부르지 않았다, 불려가서 조사를 했다, 오랫동안 처리하지 않았다 또 결론적으로는 봐주기 수사였다는 것이 입증되는 경우, 이런 경우는 하나하나만 떼어 놓고 보면 직무유기죄를 직접 적용하기가 어려울 겁니다. 늦게 했다고 직무유기로 처벌할 수 있느냐, 불려 가서 조사했다고 직무유기로 처벌할 수 있느냐, 결론적으로 어떤 범죄가 유죄인 것이 드러났다고 해서 처벌할 수 있느냐……

그러나 이것을 하나하나 부분부분 쪼개 놓고 보면 직무유기죄나 직권남용으로 처벌할 수는 없지만 일련의 흐름과 전체적인 내용으로 보면 이것은 분명히 어떤 의도를 가지고서 봐주기 행태를 저질렀던 부분, 이것을 포괄적으로 묶어서 뭔가 법을 왜곡시킨 행위로 어떤 방식이든 응징을 할 수, 처벌할 수 있어야 하는 것 아닌가라는 생각이 듭니다.

그러면 또 차관님에게 저는 법원의 사례를 한번 질문해 보겠습니다.

행정처 차장님을 옆에 두고 이런 질문 하기가 미안한데 만약에 대법원이 기록을 읽지도 않은 사건, 대법관들이 기록을 읽을 시간도 없이 대법원장의 리더십, 그것을 우리는 제왕적 대법원장 제도라고 얘기를 하는데, 제왕적 권력이라고 얘기하는데 그 영도 아래 기록도 읽지 않은 채 파기환송 결정을 내리고 대법원이 사실상 국민이 뽑아야 할 대통령을 결정하겠다고 나서고 또 국민의 강한 저항 때문에 중단됐지만 피고인의 무슨 의견서 제출, 이 기간까지 무시해 가면서 법 절차도 무시한 채 유죄판결을 확정해서 대통령후보자격을 박탈하려고 했었을 때 이런 부분은 어떤 수로 처벌할 수가 있는 걸까요, 이런 법이 없다고 한다면?

○**법무부차관 이진수** 위원님, 제가 구체적인 사실관계를 알지 못한 상태에서 직접적인 답변을 드리는 어렵고요. 지금 수사나 재판 관련해서 여러 가지 비판도 제기되고 의견도 제시될 수 있다고 생각합니다. 하지만 지금의 저희 법체계 안에서……

○**박균택 위원** 아니아니, 그러니까 지금 얘기하는 것이 그런 식으로 워낙 추상적인 규정인 것을 이유로 남용 가능성을 얘기하다 보니까 내가 사례를 가지고 묻는 겁니다. 아까 제가 말씀드렸던 법원의 선거 관여 목적의 판결, 시도 여기에 대해서는 뭔가 합당한 처벌이 이루어져야 하는 것 아니겠습니까?

○**법무부차관 이진수** 그런 많은……

○**박균택 위원** 그런데 지금 법체계 안에서는 처벌하기가 어렵다 이 말이지요.

○법무부차관 이진수 많은 논의……

○박균택 위원 기간을 어겼다고 해서 처벌하는 규정이 없고 기록을 안 읽고 결론을 내렸다고 해서, 대법원장 말을 잘 들었다고 해서 처벌하는 규정이 없다 보니까 특정한 목적성을 가지고서 이런 일련의 행위들이 일어났다고 한다면 이것을 처벌하는 규정이 뭔가 필요한 것 아닙니까. 그래서 이런 경우에 이 조항이 저는 필요하다고 보는 것인데.

어쨌든, 좋습니다. 이 규정들이 너무 추상적이기 때문에 혹시 남용 가능성이 있다라고 두 분이 지적하신다면 아까 말한 검찰의 사례 또 법원의 사례 이런 것을 토대로 해서 국민들 시각에서 뭔가 처벌이 주어져야 한다고 믿을 만한 사건들, 이것을 처벌할 수 있는 규정을 어떻게 만들면 좋을 것인지, 남용 가능성을 견제하기 위한 구체적이고 합리적인 조문을 한번 만들어서 제시를 해 주시면 저는 문구 조정하는 데는 충분히 반영할 수 있다는 생각이 들거든요.

그렇게 한번 해 주시겠습니까? 추상적이지 않은 규정을 한번 만들어 주십시오, 그런 이상한 사례들은 처벌할 수 있게끔.

○법무부차관 이진수 지금 국민들께서 많은 비판도 제기하시고 논란이 있습니다. 그 점에 대해서 저희가 고민해야 될 지점은 분명히 있다고 생각합니다만 위원님들께서 과연 이러한 대처로 형사처벌 조항을 도입하는 것에 대해서는 좀 신중하게 검토해 주셨으면 하는 의견입니다.

○박균택 위원 아니, 그러니까 그 사례를 처벌해서는 안 된다는 얘기입니까, 이 조항이, 문구가 남용 가능성이 있다라고 보시는 겁니까? 둘 중에 어느 겁니까?

○법무부차관 이진수 현재 지금 이 법안을 전제로 해서 의견을 말씀드린 것입니다.

○박균택 위원 그러니까 아까와 같은 그런 사례들, 하나하나 구체적으로 까놓고 보면 직무유기죄, 직권남용죄, 폭력·협박죄를 적용하기는 어렵지만 어떤 일련의 안 좋은, 정치적으로 불순한 의도를 가지고서 은닉에 유사한 행위, 증거인멸, 증거 조작에 유사한 행위, 직무유기에 유사한 행위, 직권남용에 유사한 행위가 이어져서 법률을 왜곡시키는 결과를 가져왔을 때 이것을 처벌해야 하는 것은 당연한 것 같은데 이런 사안들을 꼭 처벌할 수 있고 그러면서도 남용시키지 않을 수 있는 조항이 있으면 문구를 한번 작성해서 제시해 주시라는 거지요. 그래서 처벌도 하되 남용도 안 되는 이런 조항을 한번 만들고 싶어서 두 분께 제안을 드리는 것입니다.

한번 의견을 좀 주십시오.

○소위원장 김용민 그래도 답변을 간단히 하시는 게 맞을 것 같은데요, 질문을 하셨으니까.

○법무부차관 이진수 저희가 고민해야 될 지점은 분명히 있다고 생각하고요. 지금 말씀하시는 부분 등을 포함해서 이와 같은 부분에 대해서 저희가 신뢰를 더 얻을 수 있는 방법들을 고민해 보도록 하겠습니다.

○나경원 위원 제가 좀 토론할까요, 정리해서?

○소위원장 김용민 말씀하십시오.

잠깐, 마치신 거지요?

○박균택 위원 예, 마쳤습니다.

○나경원 위원 박균택 위원님께서 민주당이 문제 삼는 몇 가지 사건들에 대해서 이야

기하고 계십니다. 민주당 쪽 사고에서는 그런 부분의 문제점이 있을 수 있습니다.

그런데 저는 이렇게 생각합니다. 그것은 기존의 제도로 다 해결할 수 있다. 불기소처분이 문제가 있었으면 여기에 대해서 우리가 항고도 할 수 있고 재정신청도 할 수 있었던 것이고 만약에 정말 부당한 기소가 있었다면 이것이 재판과정에서도 밝혀질 것입니다. 그리고 그것이 범죄에 가깝다면 직권남용, 직무유기로 당연히 처벌받을 수 있는 것 아닙니까?

그런데 저는 이 법안을 만드는 것이 오히려 더 큰 부작용이 있다. 이미 말씀드린 것처럼 고발·고소의 남용은 물론이고 전체적으로 사법제도에 대한 불신이 결국은, 저는 이것은 ‘빈대 잡으려다가 초가삼간 태운다’ 이런 말씀처럼 그런 결과를 가져올 수 있다 이렇게 생각을 합니다.

이 법안은 매우 당파적인 법안이라고 생각을 하는데요. 아무리 당파적인 이유가 있어도 저희가 지켜야 될, 우리의 집은 지켜야 된다, 그런 점에서 이것은 사법 시스템을 완전히 붕괴시키는 겁니다. 그래서 말씀하시는 것처럼 이것이 직권남용이나 직무유기가 될 수 있다면……

지금 특검도 하시고 상설특검도 하시고 민주당 마음대로 하시잖아요. 그렇게 한번 해보세요. 제가 그 부분에 대해서는 이미 있는 죄를 찾아서 정말 문제가 있다면, 저희로서는 문제가 없다고 보는 부분도 있고 하지만 그렇게 하는 것이 마치……

이런 관점사 왜곡죄, 이 법안을 만든 나라도 보십시오. 러시아, 독일, 스페인, 다 각자의 이유가 있는 것이고 사실 이것을 일반적으로 우리나라에 도입했을 때 얼마나 큰 부작용이 있을지는 명약관화한 것 아닙니까? 이렇게 불명확한 죄를 만들어서, 이래서 판검사를 다 때려잡으면 앞으로 대한민국 사법제도는 어떻게 되겠습니까?

저는 참 민주당이 당파적 이유에서 이 법안을 만든 것은 알지만 이렇게 논의하시고 더 이상, 일단 좀 더 충분한 논의를 하시는 것으로 정리하는 게 맞지 않겠느냐 하는 말씀을 간곡히 드립니다.

○박군택 위원 짧게 1분만 말씀드리겠습니다.

저는 이게 빈대를 잡기 위해서 인피레스를 부르는 법안이지 집을 불태우는 법안은 아니라고 생각한다는 점 말씀드립니다.

○조배숙 위원 저도 좀 말씀……

○소위원장 김용민 조배숙 위원님.

○조배숙 위원 제가 요즘 느끼는 게 뭐냐면요 우리 사회가 입법 만능 사회가 되어 간다. 영어로 얘기하면 투 머치(too much)라고 그러나요. 물론 법으로 규율할 부분이 있지만 건건마다 자기적, 정파적 이익에 어긋나면 그게 문제라고 다수의 의식이 있는 것을 이유로 해 가지고 이렇게 건건이 법안을 발의하는 부분에 대해서 굉장히 심각하다고, 문제라고 저는 생각합니다.

아까 김건희 여사 사건에 대해서 검찰에서 왜 무혐의를 했느냐 그러는데 무혐의 했을 때…… 지금 무혐의 한 검사들 고발되지 않았습니까? 그렇지요? 시민단체에서 고발했을 겁니다.

○법무부차관 이진수 예, 아마 공수처에 고발되어 있을 것으로……

○조배숙 위원 고발되어 있지요.

○**법무부차관 이진수** 정확하지는 않습니다.

○**조배숙 위원** 아니요. 시민단체들이 가만히 있지 않습니다.

그리고 대법원에서 지난번 5월 1일 날 유죄 취지 파기환송된 그것을 얘기하는데 그 부분은, 저는 물론 당사자 입장에서는 억울할 수도 있겠지요. 그러나 대법관 12명 중에 10명이 이 부분에 대해서 결론을 내서 파기환송한 것 아닙니까?

그런데 절차적으로 기록을 봤느냐 안 봤느냐인데, 제가 알기로는 대법원 사건이요 기록을 1페이지부터 Z 페이지까지 다 못 봅니다. 그것 봐서는 사건을 할 수가 없어요. 제가 볼 때는 관례상 이게 보는 스킬이 있습니다. 상고이유서, 판결문 이렇게 딱딱 보고 쟁점 이것을 해서, 그분들은 수십 년 재판을 했기 때문에 무엇이 중요한지를 알고 중요한 부분에서는 그분들이 분명히 판단을 했을 것입니다. 그런데 정파적인 이유로 이 부분을 왜곡죄로 해 가지고 이렇게 한다?

그러면 헌법에 보면 법관은 법률과 양심에 따라서 재판한다 그리고 검사에게도 준사법적인, 준사법기관으로서 뭔가 양심에 따라서 할 수 있는 권한을 줬고 우리가 믿고 하는 것인데 이것을 건건이 해 가지고 왜곡죄다 해서 난리를 치고, 저는 이 부분이 과연…… 저는 나중에 저희들한테 이게 뭔가 족쇄가 될 것이고 이것은 우리가 좀 신중하게 생각해 야 되지 않겠나.

그다음에 제가 차장님께 한 가지 물어보겠습니다.

그러면 이게 1심에서 결론 다르고 2심에서 결론 다르면, 결론이 다를 수 있잖아요. 그것 법왜곡죄입니까?

○**법원행정처차장 배형원** 판단에 대한 불복 절차는 지금 사법 시스템으로 해결해야 될 것 같고요.

○**조배숙 위원** 당연하지요. 내가 볼 때는 만약에 법왜곡죄 나오면요, 1심에서 이렇게 했다가 항소심에서 결론 다르면 분명히 판사들 법왜곡죄로 고소합니다. 말이 안 되는 거지요. 저는 좀 접근 자체를, 입법 만능 주의는 굉장히 위험하다. 깊이 생각을 하고 접근을 했으면 좋겠습니다.

이상입니다.

○**소위원장 김용민** 아마 오늘 결론 내리기는 어려우니까 토론은 이 정도로 하는데, 저도 한두 가지만 좀 질문드리고 토론 마무리하도록 할게요.

이게 법이 19대 때부터 발의되고 논의됐던 것으로 알고 있는데, 맞습니까? 그렇게 알고 계십니까, 차관님?

○**법무부차관 이진수** 거기까지는 알지 못하고 있었습니다.

○**소위원장 김용민** 이게 지금 갑자기 나온 법이 아니고요 최소 19대 그리고 그 이전 자료도 있을 수 있습니다. 그래서 적어도 2016년부터 이 법이 논의됐고 계속 발의되어 온 법이다라는 것은 명확하게 알고 계셨으면 좋겠습니다.

그래서 정파적인 얘기라고 주장하시는 분들도 계시지만 정파적인 논쟁 이전에 이미 과거부터 사법부와 검사, 그러니까 사건을 다루고 진실을 다루고 공정해야 되는 업무를 처리하는 분들의 양심을 대부분의 국민이 믿어야 하지만 그 양심을 못 믿을 때 어떻게 할 거냐에 대한 대안을 마련해야 됩니다. 적어도 법원이나 검찰이 스스로 대안을 마련하고 신뢰를 얻어 왔으면 아마 이런 논의가 안 이루어졌을 건데요. 신뢰를 얻지 못한 결과라

고 이해를 해 주셔야 됩니다.

그리고 또 하나 질문드리고 싶은 것은 고소·고발 남용 우려를 말씀하시는데 현재 직권 남용이나 직무유기로 판검사들의 고소·고발이 얼마나 많이 되고 있습니까? 물론 고소·고발이 있다는 것은 알고 있지만 업무 처리를 못할 정도로 폭주하고 남용되고 있습니까?

양쪽 다 말씀 한번 해 주십시오. 그 정도는 아니지요?

○**법무부차관 이진수** 상당히 많은 수의 고소·고발장이 중앙지점에는 접수되어 있습니다. 제가 숫자까지 말씀드리기는 어렵습니다.

○**소위원장 김용민** 행정처 차장님.

○**법원행정처차장 배형원** 저희로서는 수사기관이 아니기 때문에 얼마나 고소·고발이 접수됐는지 알 수는 없습니다만 일반적으로 말씀을 드리면 체계가 이렇게 되면 고소·고발이 남발될 것이라라고 말씀드린 것이었습니다.

○**소위원장 김용민** 거기서 두 가지를 말씀드릴 수 있을 것 같은데요.

첫 번째가 고소·고발 그렇게 많이 됐지만 실제 처벌받은 예는 거의 없습니다. 한 건도 찾기 어려울 거예요. 고소·고발은 되지만 처벌은 안 받고 있다라는 게 문제고요.

그다음에 직권남용, 직무유기보다 고소·고발이 더 많아질 거라고 하시는데 그게 핵심입니다. 핵심이 어떤 거냐면 처벌 안 되던 게 처벌될 영역이 생기기 때문에 고소·고발 남용 우려를 지금 더 하시게 되는 겁니다. 그러니 기존의 직권남용, 직무유기로 다 해결된다고 말씀하셨던 것은 잘못된 주장이지 않을까라고 생각합니다. 처벌 못하는 영역에 처벌되는 영역이 생기는 겁니다.

그래서 이 부분에 대해서 각 기관에서도 이 법 통과를 저지하고 싶으신 것은 알겠는데 그렇다면 신뢰를 회복할 수 있는 방법이 뭐가 있는지 이런 것들에 대한 고민도 해서 이렇게이렇게 해 보겠습니다라는 말씀도 좀 해 주시면 좋을 것 같습니다, 다음 회의 때는.

그러면 의사일정 제13항부터 17항까지의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

18. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이성윤 의원 대표발의)

(의안번호 2201405)

19. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김영호 의원 대표발의)

(의안번호 2202258)

20. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(장경태 의원 대표발의)

(의안번호 2210665)

21. 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)

(의안번호 2213155)

(11시15분)

○**소위원장 김용민** 다음으로 의사일정 제18항부터 제21항까지 4건의 고위공직자범죄수사처 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

정환철 수석전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 정환철** 의사일정 제18항부터 21항까지 이성윤 의원, 김영호 의원, 장경태 의원, 김용민 의원이 각각 대표발의한 4건 보고드리겠습니다.

지난 9월 23일 날 한번 보고를 드린 바 있기 때문에 앞의 목차로만 간략하게 설명드리고 보고를 생략하도록 하겠습니다.

그 페이지 다음에 바로 목차가 있습니다.

4개 개정안은 기본적으로 1번부터 13번까지 이렇게 나뉘는 쟁점이 있는데요.

수사대상인 고위공직자의 범위를 확대하는 이성윤·장경태 의원안, 수사대상인 고위공직자범죄를 확대하는 이성윤·장경태·김용민 의원안이 있고요. 그리고 공수처가 기소할 수 있는 범위, 범죄를 확대하는 이성윤·장경태 의원안이 있고요. 이 세 가지가 기본 핵심 조항이고.

4번은 그것 실현을 위해서 검사 및 수사관 등 정원을 확대하는 안이고요. 5번은 검사의 임기라든지 신분이라든지 불안정한 부분을 해소하는 이성윤·장경태 의원안이고요. 6번은 공수처장을 장관급으로 격상하는 처우 향상 조항이고요. 7번은 검사 및 수사관의 정치활동 관여 금지 등 결격사유 이런 걸 규정하고 있습니다.

8번은 행정기관의 고위공직자범죄 등을—행정기관이라 함은 국세청이나 감사원 등에서—인지했을 경우에 고발의무를 부과하는 안이고요. 9번은 수사권 경합 시에 수사 중복을 방지하기 위해서 수사 협의회를 국무총리 소속으로 설치하는 이성윤·김영호·장경태 의원안이고요.

공수처를 좀 더 독립기관화시키기 위해서 국가재정법상 독립기관화하는 이성윤 의원안 그리고 형사보상법 준용하는 이성윤·장경태 의원안, 공수처 검사의 관계 서류와 증거물 관련 실무적인 내용을 규정한 장경태 의원안 등이 있습니다.

그리고 1쪽에 보시면 제일 하단에 지난 9월 23일 날 법안1소위에서 논의한 내용을 아주 간략하게 찬반 의견으로 정리해 놨습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김용민 이 안건과 관련하여 이재승 고위공직자범죄수사처 차장께서 출석하셨습니다.

법무부부터 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 전반적으로 개별 논의 사항이 많습지만 전체적으로 말씀을 드리자면 지금 수사대상의 인적 범위, 물적 범위와 기소 범위 확대 등이 주요 내용으로 알고 있습니다.

공수처의 수사대상 및 범위 등은 기본적으로 입법정책적인 문제라고 판단되지만 공수처법 제정 당시의 국회 합의에 이르렀던 사항 등을 고려할 필요가 있다고 생각합니다. 또한 지난번 소위에서도 말씀드렸습지만 현재 기존 검찰의 수사개시 기능을 폐지하고 중수청을 신설하는 등 전반적인 수사·기소 구조 개편에 대한 논의가 진행 중인 상황에 있습니다. 공수처법의 개정도 이와 같은 일련의 형사사법체계 개정 입법과 함께 논의될 필요가 있다는 점을 고려해 주시기 바랍니다.

개별 쟁점에 대해서는 개별 사항 논의 시에 의견을 말씀드리도록 하겠습니다.

○법원행정처차장 배형원 지난 소위 때 개괄적인 의견을 말씀드렸듯이 수사권하고 기소권을 조정하는 문제 등과 관련해서는 수사기관의 권한 배분이기 때문에 사법부로서 의견 제시를 하는 건 적절치 않다고 판단이 되고 그 외 공수처 검사 자격요건 완화 등과 관련해서는 입법정책적 결정사항이라고 판단됩니다.

다만 법관 등 일부 공직자에 대해서만 공수처가 모든 범죄를 수사할 수 있도록 하는 법안과 관련해서는 공수처의 설립 목적이 고위공직자 직무와 관련된 것을 염두에 뒀다는 측면에서 무관한 범죄까지 수사대상으로 확대하는 것에 대해서는 신중검토가 필요하다는 의견입니다.

이상입니다.

○소위원장 김용민 다음, 공수처 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

○고위공직자범죄수사처차장 이재승 저희 고위공직자범죄수사처는 기본적으로 이러한 개정 입법안들이 공수처의 권한 확대라기보다는 공수처의 기능 정상화를 위한 최소한도의 필요 장치라고 보고 있습니다. 이러한 부분들을 잘 검토하셔서 개정 논의가 진행되기를 바라는 바입니다.

○소위원장 김용민 그러면 위원님들 토론 시간인데요. 쟁점들이 많은 사안이니까 논의의 편의상 가장 앞부분에 나와 있는 고위공직자범죄에 대한 확대, 고위공직자 범위 확대, 1항·2항을 중심으로 먼저 토론을 이어 가시면 좋을 것 같습니다. 물론 거기에 한정하지 않기는 하는데 가능한 그쪽으로 해 주시는 게 압축적으로 될 것 같습니다.

토론하실 위원님 계십니까?

곽규택 위원님.

○곽규택 위원 지금 국민의힘에서는 고위공직자범죄수사처의 폐지법안까지 발의를 해둔 상태입니다. 고위공직자범죄수사처가 발족한 이래 객관적인 업무 처리 실적이라든지 기소했던 사건 수 또 유죄 선고된 사건 수 이런 것들을 고려해 보면 과연 고위공직자범죄수사처가 지금 상황에서 필요한 수사기관인가 하는 것에는 여전히 의문이 있고요.

고위공직자범죄수사처가 발족할 당시에는 고위공직자의 범위도 굉장히 한정적으로 하고 수사할 수 있는 범위, 죄명 이런 것들을 한정적으로 한 것에는 다 이유가 있었습니다. 그런데 그런 취지가…… 지금 상황이 바뀐 것은 전혀 없습니다. 지금 가지고 있는 제도 상으로도 공수처가 제 기능을 못 하고 있는데 굳이 이것을 확대하거나 권한을 강화할 필요는 전혀 없다고 보여지고요.

특히 이번 정부조직법 개정을 통해서 중대범죄수사청도 신설하기로 돼 있고 또 수사과 기소를 기본적으로 분리하는 공소청도 신설 예정이기 때문에 수사와 기소를 함께 담당하고 있는 고위공직자범죄수사처에 대한 폐지를 이제는 심각하게 고민할 때가 됐다 그렇게 말씀을 드립니다.

정말로 고위공직자범죄수사처와 같은 역할이 필요하면 국회에서 특별검사를 임명해서 수사를 진행하면 되는 것이고 이런 국가기관을 두면서 어떻게 계속해서 조직을 키울 것인가 이것을 국회에서 논의할 상황은 전혀 아니다 그런 말씀을 드립니다. 그래서 어떤 세부적인 항목을 논하기보다는 고위공직자범죄수사처는 시대적인 상황에서 폐지할 때가 됐다 그런 말씀 드립니다.

○소위원장 김용민 또 토론하실 위원님 계십니까?

아니면 차장님, 지금 말씀 주신 의견에 대해서 답변을 한번 먼저 해 보시겠습니까?

○고위공직자범죄수사처차장 이재승 존경하는 곽규택 위원님께서 말씀하신 부분, 저희 공수처가 그동안 실적이 부진하다는 측면, 국민의 기대에 다소 미흡한 부분이 많이 있었다는 측면 겸허히 받아들이고 저희가 기대에 부응하기 위해서 열심히 더 노력하겠습니다.

다.

하지만 저희 입장에서는 현재 가장 문제점으로 공수처의 인력 조직이 검사 25명, 수사관 40명으로 한정되어 있고 특히 법률상으로 행정직원을 20명으로 제한을 두고 있습니다. 이러한 인력 구조적인 부분 때문에 저희가 기본적인 기능을 수행하기가 굉장히 어렵고, 그리고 저희 수사대상 범죄와 관련하여서도, 특히 관련 범죄 규정같이 해당 고위공직자에 대해서만 관련 범죄를 수사할 수 있게 하는 제한들이 있기 때문에 그러한 제한들을 현실에 맞춰서 합리적으로 결정해 주시면 지금보다 좀 더 나은 공수처의 모습을 보여드릴 수 있지 않을까 이렇게 조심스럽게 말씀드리고 싶습니다.

○소위원장 김용민 토론하실 위원님 계십니까?

박균택 위원님.

○박균택 위원 공수처에 대해서 인원을 많이 인정을 못 했고 일을 잘할 여건을 만들어주지 못한 것에 대해서는 지금 생각해 보면 좀 미안한 부분도 있는 것 같습니다. 그래서 일을 잘할 수 있는 구조로 만들어 줘야 한다는 이런 측면을 느끼는 것과 동시에 또 반대로 문제점을 하나 느끼는 것이 적은 인원으로도 할 수 있는 일들을 제대로 안 했다 이 말이지요. 결론만 내면 되는 일, 시도를 해 봐야 할 일 이런 것들을 제대로 안 했지 않습니다. 감사원 다 조사해 놓고 3년간 감사원장과 유병호 사무총장, 지금은 감사위원이 된 그 인물들 기소를 안 하는 바람에 다 임기를 채우고 나가게 만들고 감사위원까지 되게 만들고 감사원의 위상을 저런 식으로 만들어 놓는 데 일조를 했던 것이 또 공수처기도 합니다.

그래서 저는 일할 여건을 만들어 주는 것도 좋지만 일할 여건이 돼 있는, 그러니까 지금의 인원 가지고도 할 수 있는 일을 안 했는데 무작정 업무 욕심을 내는 것도 현실에 안 맞지 않나 이런 생각을 하거든요. 그래서 저는 공수처의 수사대상자를 수사관, 검사, 법관처럼 수사·사법 기능에 영향을 미치는 인물들로 한정을 하고 대신에 그들이 수사권을 행사하고 소추권을 행사하는 데 방해가 되는 인물들일 수 있으니까 직무상 범죄가 아닌 개인적인 비리까지 폭넓게 넓혀서 수사대상으로 삼게 하고 대신에 감당하지도 못하는 나머지 공직자들에 대해서는 수사대상에서 다 제외하는 것이 어떨까, 그래서 재판 영역의 인물들에 대해서는 모든 범죄를 다 수사할 수 있게 하되 나머지는 제외하고 그런 방향으로 좀 현실화시키는 것이 어떨까 이런 생각이 드는데 차장님 생각은 어떻습니까?

○고위공직자범죄수사처차장 이재승 존경하는 위원님 의견 잘 경청했습니다. 많이 새겨들을 부분이 충분히 있다고 생각합니다.

다만 감사원 사건을 예로 들어 말씀하셨는데 그 부분에 대해서 저희가 변명 아닌 변명을 좀 드리자면, 감사원 사건이 고발장이 접수되어서 수사가 개시된 이후 그 무렵에 해병 특검 사건도 같이 수사가 진행이 되어서 인력이 양쪽으로 나뉘는 상황이었던 것으로, 부임 전이지만 그렇게 기억을 합니다. 해병 특검 사건이 진행되었고 그다음에 작년 연말에 해병 특검 사건을 재개하던 중에 불법 비상계엄 사건이 터져서 저희가 내란특검 TF를 만들어 거기에 진력할 수밖에 없는 그러한 사정이 있어서 감사원 사건의 수사가 늦어지게 된 점에 대해서는 대단히 송구하지만 그런 점이 있었다는 점을 말씀드리고 싶고.

현재 각종 특검에 검사와 수사관이 합쳐서 12명이나 나가 있습니다. 저희가 지금 검사가 현재 현원이 처·차장 빼고 19명이고 수사관이 38명인데요 그중의 12명이 지난 6월부

터 각종 특검에 파견되어 나가 있는 바람에 저희가 굉장히 제한적인 인력으로 나름 최선을 다하고 있지만 미흡하다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.

○**박균택 위원** 어쨌든 일을 잘할 수 있는 분야, 정말 공수처가 아니면 안 될 분야를 특화시키고 또 이제 중대범죄수사청이 만들어질 것 아닙니까, 중수청? 거기서 관할이 겹치는 부분은 삭제를 해서 현실에 맞게 또 특화되게 전문성 있게 해야 할 일을 잘하는 공수처로 박수 받을 수 있는 방안을 한번 연구를 해 주시는 게 좋지 않을까 싶습니다. 무작정 욕심만 낸다고 좋을 일은 아닌 것 같고 대신 정말 공수처가 아니면 안 될 수사관들, 검사, 재판관들에 대한 수사 이런 부분들은 저는 욕심을 낼수록 좋은 것 아닌가 그 생각이 들어서 말씀드리니까 참고해서 의견 제시를 좀 해 주십시오.

○**소위원장 김용민** 또 토론하실 위원님 안 계시면……

나경원 위원님 토론하세요.

○**나경원 위원** 지금 단계 단계별로 하실 건가요?

○**소위원장 김용민** 아니요, 그렇지는 않고요. 아까 말씀드린 것처럼 전반에 대해서 말씀 주셔도 되는데 오늘은 시간상 앞의 1번·2번 항목에 대해서 집중해서 말씀하시고 다음 회의 때 나머지 부분 이어 가면 좋지 않을까 싶습니다.

○**나경원 위원** 저는 오늘 공수처 설치를 반대했던 2019년의 패스트트랙 사건으로 오후에 재판 선고 받습니다. 그때 제가 공수처 설치를 반대했던 이유는 딱 하나입니다, 이것은 분명히 민주당의 검찰청으로 가는 길이 될 것이다. 지금 절반쯤 되어 버렸습니다. 이제 검찰청 해체하셨고 공수처 설치법안을 개정하면서 수사대상 범위를 확대하고 연임 제한을 폐지하고 그리고 정원을 증원합니다. 그리고 이 공수처는 수사권과 기소권을 모두 가지게 됩니다.

제가 그때 공수처가 그렇게 필요한 제도라면 민주당에게 요구한 것이 있습니다. 설치하되 공수처장을 민주당 정권이 끝난 다음 정권에서 임명하도록 하자, 어느 정권이 들어올지 모르지만 그렇다면 적어도 민주당이 마음대로 하는 공수처가 안 되겠다는 것을 증명하지 않겠냐 했는데 끝까지 그것은 안 된다고, 6개월 전이라도 출범을 시켜야 된다고 했고 그 당시에 일방적으로 진행을 했습니다.

지금 수사범위를 확대하고 임기 연장을 하는 것 이거는요 예전에 공수처를 설치하자고 했던 민주당의 입법취지에 정면 반대되는 일종의 자가당착적 주장이라는 말씀을 드립니다. 공수처 설치를 주장하실 때 조금 전에 박균택 위원님께서 말씀하신 것처럼 수사나 이런 것으로 인해서 도저히 수사할 수 없는 그런 사람들을 수사하자 이런 취지로 시작했습니다. 그래서 수사대상의 확대, 일반적인 사건으로까지 전부 확대한다는 것은 제가 지적하는 민주당 검찰청을 여는 첫 번째 단추라고 생각을 하고요.

두 번째, 임기 연임 제한 규정 폐지도 마찬가지입니다. 임기 연임 제한을 폐지해서 무한하게 공수처를 상설화시키는 것, 그때 이런 이야기를 했습니다. ‘검찰은 너무 정치검찰이다, 독립성과 중립성이 보장되지 않는다, 그 이유는 승진해야 되고 그리고 윗자리를 보고 계속 본인들이 있어야 되기 때문에 그렇다’. 그래서 공수처는 이렇게 연임 제한도 두고 기관도 슬림화하겠다고 했는데 그 당시의 속기록들 한번 찾아보십시오.

그래서 저는 박균택 위원님하고 오래간만에 의견이 일치된 것 중에 하나는 수사대상을 확대하는 것에 지금 부정적인 내용을 말씀하셨는데요. 저는 그런 부분에 적극 동감하고

사실 저희 공수처 법안은 폐지하는 것이 맞다라는 것을 다시 한번 말씀드립니다.

○소위원장 김용민 또 토론하실 위원님 계십니까?

그러면 토론은 이 정도로 마치고 저도 한두 가지 질문하고 마치겠습니다.

지금 기존 공수처법을 제정할 당시의 상황이나 어떤 원칙들, 수사대상이나 범위 이런 것들에서 달라지는 것에 대한 문제 제기들이 있기는 있는데 검찰개혁으로 검찰청이 폐지되고 그다음에 중수청이라는 별도의 수사기관이 설립되면서 형사사법시스템 전반에 대한 국가의 재설계가 되고 있는 상태입니다. 그런 상태라면 형사사법시스템의 한 축을 담당하는 공수처에 대한 재설계 혹은 보완 등에 대한 다양한 방식, 국민의힘은 폐지를 말씀하셨지만 어쨌든 간 이 전체에 대한 재설계의 중요한 한 축이라서 논의를 새롭게 시작해야 하는 단계라고 봅니다. 그래서 이런 논의가 있다는 것을 좀 이해해 주시면 좋겠습니다.

질문드리고 싶은 게 공수처 입장에서는 법 왜곡죄가 도입이 되는 게 맞다라고, 바람직하다라고 보시는지랑 만약에 법 왜곡죄가 도입된다라고 하면 수사대상 범죄에 포함시켜야 되는지, 현재는 법 왜곡죄가 도입되더라도 수사대상 범죄에는 빠져 있습니다. 이것을 공수처의 수사대상 범죄로 포함시켜야 되는지 거기에 대한 입장을 한번 주시면 좋을 것 같습니다.

○고위공직자범죄수사처차장 이재승 위원장님, 저희가 처 입장으로서 법 왜곡죄에 대한 찬반 여부에 대해서……

○소위원장 김용민 그러시지요.

그래서 그전에 하나 더 사례를 말씀드리면 오동운 공수처장이 뭐라고 하셨냐면 ‘지귀연 판사가 윤석열 구속 취소를 했던 그 사례가 법 왜곡죄가 있었으면 수사할 수 있는 전형적인 사례다’라고 이렇게 입장을 밝혔던 적이 있어요. 그 점을 고려해서 답변을 하시면 좋을 것 같습니다.

○고위공직자범죄수사처차장 이재승 제가 여기서 처의 입장을 공식화해서 말씀드릴 수는 없는 것이고, 저희 오동운 처장께서 말씀하셨던 취지는 독일법상의 법 왜곡제가 만약에 우리나라에 있었다면 그러한 행위에 대해서는 구속요건에 해당할 수도 있다라는 일반적인 얘기를 하신 것으로 이해를 하고 있습니다.

그래서 저희가 법 왜곡죄 만약에 도입이 된다고 한다면 그때는 저희가 그 죄에 대해서 어떤 입장을 취할지, 그것에 대한 저희의 수사대상 범죄로 삼을 수 있을지에 대해서는 추후 계속 검토해서 의견을 드리도록 하겠습니다.

○소위원장 김용민 그렇게 하시고, 아마 당연히 수사대상 범위를 논의하는 소위다 보니까 이 부분 얘기를 안 할 수가 없는 것 같아요. 거기에 대한 입장을 가지고 오셔야 됩니다, 다음번 회의 때는.

○고위공직자범죄수사처차장 이재승 알겠습니다.

○소위원장 김용민 그렇게 하시면 좋겠습니다.

그러면 의사일정 제18항부터 21항까지의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

이재승 차장님 수고하셨습니다.

이석하셔도 되겠습니다.

22. 변호사법 일부개정법률안(이강일 의원 대표발의)(의안번호 2201578)
 23. 변호사법 일부개정법률안(박지원 의원 대표발의)(의안번호 2204081)
 24. 변호사법 일부개정법률안(김동아 의원 대표발의)(의안번호 2211468)
 25. 변호사법 일부개정법률안(김용민 의원 대표발의)(의안번호 2214272)
 26. 변호사법 일부개정법률안(이성윤 의원 대표발의)(의안번호 2214273)

(11시35분)

○소위원장 김용민 다음으로 의사일정 제22항부터 제26항까지 이상 5건의 변호사법 일부개정법률안을 일괄하여 상정합니다.

박병섭 전문위원님 보고해 주시기 바랍니다.

○전문위원 박병섭 전문위원 보고드리겠습니다.

일단 개정안들의 주요 내용 비교는 2페이지부터 7페이지 사이에 표를 참조해 주시면 되겠습니다. 그리고 시간 관계상 5건 법률안 중에 공통되는 사항 중심으로 간략하게 보고드리겠습니다.

먼저 8페이지입니다.

변호사의 결격사유 확대 및 고위공직퇴임변호사 등록거부·취소대상자 확대 관련 내용입니다.

먼저 김용민 의원안은 공무원 재직 중 해임, 면직, 정직 이외의 징계처분을 받은 자 중 퇴직 후 1년이 지나지 아니한 자를 변호사의 결격사유로 추가하며 이 법 시행 당시 퇴직 중인 경우에도 적용하는 것으로 규정하고 있습니다.

또한 김용민 의원안과 김동아 의원안은 대법원장, 대법관, 헌재소장, 헌법재판관, 검찰총장 등이 변호사 자격등록을 신청할 경우 대한변협이 등록을 3년간 또는 무기한 거부할 수 있도록 하고 이에 더해 김동아 의원안은 기 등록된 변호사가 대법원장 등에 해당하는 직에 임명된 경우에는 등록을 취소하도록 규정하고 있고, 김용민 의원안은 이 법 시행 당시 퇴직 중인 경우에도 적용하도록 하고 있으며, 김동아 의원안은 이 법 시행 이후 대법원장 등에 임명된 경우부터 적용하도록 규정하고 있습니다.

10페이지입니다.

현행법상 변호사의 결격사유 대상이 되는 징계는 파면, 해임, 면직, 정직에 해당하나 김용민 의원안은 이에 더하여 강등, 감봉, 견책도 결격사유의 대상이 되도록 하려는 것인데 이에 대하여는 퇴직 후 1년간 변호사를 할 수 없도록 할지 여부는 직업선택의 자유와 중대한 공익 간 비교형량 및 타 전문자격사와의 형평성 여부 등을 종합적으로 검토할 필요가 있다고 보았습니다.

다음 페이지입니다.

한편 정직은 법관징계법상 1개월 이상 1년 이하, 검사징계법상 1개월 이상 6개월 이하, 국공법상 1개월 이상 3개월 이하의 기간으로 규정되어 있는데 경한 징계인 감봉·견책에 대하여 1년의 결격기간을 설정하는 것이 현행법상의 정직과 비교해서 비례원칙상 타당한지 논의가 좀 필요할 것으로 보입니다. 아울러 제5조의 결격사유가 개정될 때마다 등록거부 규정도 함께 개정되었으므로 만일 개정안이 입법화될 경우 제8조제1항제4호도 함께 개정되어야 할 것으로 보입니다.

다음 페이지입니다.

등록거부·취소대상자 확대와 관련하여서는 개정안은 당사자의 직업선택의 자유를 제한하는 조치로 볼 수 있으므로 등록거부의 적절성, 등록거부 기간 및 직무대행 포함 여부 등에 대해서는 변호사 업무의 공공성, 윤리성 및 전관예우 금지라는 공익과 직업선택의 자유를 비교형량할 필요가 있다고 보았습니다.

적용례와 관련하여 김용민 의원안의 경우 퇴직 이후 변호사로 등록하여 업무를 수행하고 있는 퇴직자에 대해서도 결격사유 또는 등록거부 개정사항이 적용되는 것이므로 당사자의 법적 이익 침해가능성 등을 고려하여 논의하실 필요가 있다고 보았습니다.

20페이지입니다.

20페이지는 사무직원의 정의를 구체화하는 것으로 이강일 의원안은 사무직원의 정의를 별도로 규정하는 내용입니다.

25페이지입니다.

연고관계 등 선전금지 대상 확대 및 과태료 신설입니다.

이강일 의원안인데요, 현행은 변호사나 그 사무직원은 재판이나 수사 업무에 종사하는 공무원에 대하여 연고 등 사적인 관계를 드러내며 영향력을 미칠 수 있는 것으로 선전하여서는 아니되는 것으로 규정하고 있는데 개정안은 대상자의 범위를 공정위, 국세청 등 조사·감독·규제 또는 제재에 관련된 기관에 소속된 자까지 확대하고 이 의무를 위반한 자에 대한 과태료를 도입하는 등의 내용입니다.

다음 29페이지입니다.

공직퇴임변호사의 수임제한 기간 확대 및 벌칙 신설입니다.

이성윤 의원안은 공직퇴임변호사의 수임제한 대상기간 및 퇴직 후 수임제한 기간을 각각 1년씩 확대하고 있고, 이강일 의원안은 공직퇴임변호사 중 공직자윤리법상 등록재산 공개대상자와 취업심사대상자에 대해 수임제한 대상기간, 수임제한 사건 범위 및 퇴직 후 수임제한 기간을 확대하고 있으며, 김용민 의원안은 공직퇴임변호사의 수임제한 위반 시 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금을 신설하는 내용입니다.

구체적인 내용은 아래 표를 참고해 주시면 되겠습니다.

20페이지입니다.

현행법은 공직퇴임변호사가 퇴직 전 1년부터 퇴직한 때까지 근무한 국가기관이 처리하는 사건을 퇴직한 때로부터 1년간 수임할 수 없도록 일률적으로 규정하고 있는데 이강일 의원안은 공직퇴임변호사가 재직했던 공직의 직급이나 성격에 맞추어 수임제한 대상기간, 대상사건, 수임제한 기간을 각각 달리 설정하는 내용이고, 이성윤 의원안은 수임제한 대상기간과 퇴직 후 수임제한 기간을 현행 대비 각각 1년 연장하되 과거 지위에 따른 차등은 두지 않고 있는 내용입니다.

수임제한은 변호사의 직업의 자유를 제한하는 조치로 볼 수 있기 때문에 구체적인 수임제한 대상 기관과 기간 등은 변호사 업무의 공공성, 윤리성 및 전관예우 금지라는 공익과 직업선택의 자유를 비교형량할 필요가 있다고 보입니다.

한편 이강일 의원안은 수임제한 대상 기관 및 공익목적의 범위를 대통령령에 위임하고 있는데 수임제한은 직업의 자유에 대한 제한이므로 그 기본권 제한 범위는 법률에서 명확히 규정할 필요가 있다고 보았습니다. 한편 김용민 의원안은 수임제한 기간 현행을 유

지하되 위반자에 대해서 형사처벌 조항을 신설하는 내용입니다. 관련해서 현행 공직자윤리법에는 비슷한 경우에 과태료를 부과하고 있다는 점을 말씀드립니다.

43페이지입니다.

변호사와 사실상 고용관계에 있는 자에 대한 규제를 신설하는 이강일 의원안인데 현행 법률사건이나 법률사무 수임에 관하여 소개·알선 또는 유인 대가로 금품·향응 또는 그 밖의 이익을 수수하거나 자기 명의 이용하게 하여서는 아니되는 대상이 현행은 변호사나 그 사무직원인데 개정안은 거기에 더하여 사실상의 고용관계에 있는 자를 포함하는, 고용인을 추가하는 내용입니다.

다음 48페이지입니다.

이것은 법조윤리협의회에 법조비리 감시·신고센터를 설치하는 내용입니다.

52페이지입니다.

공직퇴임변호사의 수임자료 제출기간 연장, 수임자료의 수임액수 명시 및 벌칙 신설하는 내용입니다.

이강일 의원안은 등록재산공개대상자에 해당하는 공직퇴임변호사가 소송 지방변회에 수임자료 및 처리결과를 제출하는 기간을 현행 2년에서 3년으로 연장하는 내용이고, 김용민 의원안은 모든 공직퇴임변호사가 수임자료 및 처리결과를 제출하는 기간을 현행 2년에서 3년으로 연장하고 제출해야 하는 수임자료에 수임액수를 포함할 것을 명시하고 있습니다. 또한 법조윤리협의회 업무로 매년 지방변회로부터 제출받은 자료에 대한 통계발표를 명시하고 있습니다.

벌칙과 관련하여 김용민 의원안은 공직퇴임변호사 또는 특정변호사가 수임자료와 처리결과를 거짓신고, 거짓제출, 미신고, 미제출 또는 지연신고, 지연제출하는 경우 현행 과태료 부과에 더하여 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금을 신설하는 내용입니다.

54페이지입니다.

수임액수 명시 및 수임자료 통계발표와 관련하여 현행 변호사법 등에 따르면 공직퇴임변호사는 사건별 수임료에 대해서는 제출의무가 없으며 법조윤리협의회는 수임자료 등을 공개할 의무는 없습니다.

김용민 의원안은 수임자료 범위에 수임액수를 포함하고 윤리협의회가 수임자료 등에 대한 통계를 매년 발표할 것을 명시하고 있는데 퇴임변호사 수임사건에 대한 투명성 강화라는 공익과 변호사 개인의 영업활동의 비밀 보장이라는 사익을 종합적으로 검토할 필요가 있을 것으로 보입니다.

벌칙과 관련하여 김용민 의원안은 현행 과태료 부과를 유지하면서 3년 이하의 징역 또는 3000만 원 이하의 벌금을 추가적으로 부과하려는 것인데 징역·벌금형을 신설하면서 과태료 규정을 그대로 유지하는 것이 적정한지 여부에 대해서 논의할 필요가 있다고 보았습니다. 또한 거짓신고, 거짓제출, 미신고, 미제출에 더하여 지연신고, 지연제출의 경우에도 동일한 수준의 징역형·벌금형을 부과하는 것에 대해서는 위법행위의 중대성, 침해되는 법익 등을 종합적으로 고려하여 적정한지 논의가 필요할 것으로 보았습니다.

61페이지입니다.

이강일 의원안에서 법무법인 등의 퇴직공직자 업무내역서 제출기간을 현행은 제한이 없는데 3년으로 제한하고 이것을 위반하는 경우 과태료를 신설하는 내용입니다.

그다음에 65페이지입니다.

법조윤리협의회가 보유한 공직퇴임변호사·특정변호사의 수임자료 등의 국회 제출 관련 사항입니다.

현행법에서는 법조윤리협의회는 인사청문회 또는 국정조사를 위하여 국회의 요구가 있을 경우 공직퇴임변호사의 수임자료 등을 국회에 제출하도록 규정하고 있는데 박지원 의원안은 인사청문회, 국정조사에 더하여 국정감사를 위하여 국회의 요구가 있을 경우에도 이 자료를 제출하도록 규정하고 있고, 더하여 퇴직공직자의 법무법인 등 활동내역이 포함된 업무내역서도 국회에 제출하도록 규정하고 있습니다.

한편 김용민 의원안은 법조윤리협의회는 국회의 요구가 있을 경우에는 공직퇴임변호사의 수임액수를 포함한 수임자료 등을 국회에 제출하도록 하고 국회증감법에 따른 보고, 자료제출 절차 및 벌칙 규정을 국회보고·자료제출 시 준용하도록 규정하고 있습니다.

67페이지입니다.

박지원 의원안과 김용민 의원안은 전관 예우 관행의 근절과 사법 신뢰의 강화라는 목적과 변호사 및 의뢰인의 영업비밀과 사생활 침해 우려 등 전반적인 찬반 의견을 종합적으로 고려하여 논의하실 필요가 있다고 보았고, 제출 대상과 관련하여 김용민 의원안은 공직퇴임변호사의 수임자료에 수임액수를 포함시키는 것이고 박지원 의원안은 수임자료 등에 더하여 변호사가 아닌 퇴직공직자의 법무법인 등 활동내역이 포함된 3년간의 업무내역서도 제출 대상으로 하는 것인데, 앞서 설명드린 것처럼 김용민 의원안에 대해서는 공익과 사익을 종합적으로 고려한 검토가 필요할 것으로 보이고요. 박지원 의원안의 퇴직공직자 법무법인 등 활동내역이 포함된 업무내역서 제출과 관련해서는 비법조 직역에 있어서도 전관 예우 관행을 근절하고 공공업무의 공정성에 대한 국민의 신뢰를 제고할 필요성이 있다는 점 등을 고려할 때 입법 취지는 타당한 측면이 있어 보입니다.

이와 관련하여 현행 공직자윤리법에서는 재산 공개 대상자 등 취업 심사 대상자는 법무법인에 취업하는 경우 퇴직 후 2년간 업무활동내역 등이 포함된 업무내역서를 매년 관할 공직자윤리위원회에 제출하도록 규정하고 있다는 점을 참고하실 필요가 있고, 또한 현행법에 따르면 공직퇴임변호사는 퇴직 후 2년으로 한정하여 수임자료 등을 제출하도록 규정하고 있다는 점을 고려하실 필요가 있다고 보입니다.

한편 증감법 준용과 관련하여 벌칙도 준용하도록 하고 있는데, 개정안에 따르면 자료를 국회에 제출하는 주체가 법조윤리협회인데 윤리협회에게 벌칙을 부과하는 것이 적절한지 여부에 대해서는 논의가 필요하실 것으로 보았습니다.

76페이지입니다.

법조윤리협의회가 보유한 공직퇴임변호사·특정보호변호사의 수임자료 등의 보관을 3년간 하도록 신설하는 내용입니다.

78페이지입니다.

변호사 징계 기준 마련인데, 대한변호사협회의 장이 변호사 징계 기준을 마련하도록 하고 징계 기준을 마련하거나 변경하려는 경우에는 법무부장관의 인가를 받도록 하는 규정을 신설하고 있습니다.

다음은 82페이지입니다.

벌칙 신설·강화 부분입니다.

먼저 아래 표에 있는 형벌 구성요건에 해당하는 행위를 한 자에 대하여 현행은 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금형을 부과하고 있는데 이를 3년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금형으로 상향하거나 2년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금형으로 상향하고 있고, 또한 제112조의 범죄 구성요건에 따른 벌금형 상한을 현행 2000만 원에서 3000만 원으로 상향하는 등의 내용입니다.

이강일 의원안은 정당한 사유 없이, 이른바 ‘몰래 변론’을 한 경우에 2000만 원 이하의 과태료를 새로이 부과하고 이성윤 의원안은 정당한 사유라는 제한 없이 변호인선임서나 위임장 등을 제출하지 아니하고 몰래 변론을 한 경우 1000만 원 이하의 과태료를 새로 부과하는 내용입니다.

84페이지입니다.

법정형은 원칙적으로 입법재량 내지 형성의 자유가 광범위하게 인정된다고 볼 것이므로 개별 범죄의 보호법익과 행위태양 등을 종합적으로 고려하여 입법정책적으로 결정할 필요가 있다고 보이는데, 다만 이성윤 의원안의 경우 과거 개정 사례를 보면 변호사의 조세포탈, 수임제한 등 관계 법령에 따른 제한을 회피하기 위한 요건이 삭제되어 있는데 개정안과 동일한 구성요건에 대하여 과거 변호사법에서는 1000만 원 이하의 과태료를 부과하도록 규정되어 있었으나 2017년 법 개정으로 과태료 규정이 삭제되면서 이러한 목적조항이 들어간 경우에 한하여만 1년 이하의 징역 또는 1000만 원 이하의 벌금을 부과하는 것으로 개정된 연혁을 감안하실 필요가 있다고 보았습니다.

과태료 신설과 관련해서는 이른바 몰래 변론을 금지하고자 하는 취지입니다. 다만 이성윤 의원안과 관련해서 이성윤 의원안은 변호인선임서나 위임장 등을 제출하지 아니하고 몰래 변론을 한 경우라는 동일한 구성요건에 대해서 징역형, 벌금형과 과태료를 같이 부과하고 있는데 이 건에 대해서도 형사처벌과 과태료를 병과하는 것의 적정성에 대해서는 검토가 필요하다고 보입니다.

95페이지입니다.

김용민 의원안은 현행 지방검찰청검사장이 부과·징수하고 있는 과태료 부과·징수권자를 법무부장관으로 변경하는 내용입니다.

97페이지는 양벌 규정을 신설하는 내용입니다.

마지막으로 101페이지는 부칙 관련 내용인데, 103페이지를 보시면 김용민 의원안 제89조의4를 입법화하는 경우에는 대통령령 개정이 필요하므로 이 부분에 대해서는 공포 후 즉시 시행이 아니라 시행일 조정이 필요할 것으로 저희가 검토하였습니다.

이상 보고를 마치겠습니다.

○소위원장 김용민 수고하셨습니다.

양이 많다는 불만들이 여기저기 속출하고 계셔서 거기에 따라서 법무부부터 기관 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○법무부차관 이진수 먼저 이강일·박지원·김용민·이성윤 의원님께서 발의하신 일부개정 법률안과 관련해서 법무부는 이른바 전관 특혜를 방지하고 법조윤리를 강화하여 사법 절차에 국민들의 신뢰를 제고하려는 개정안의 취지에 공감합니다. 다만 구체적인 규제 방안 등과 관련해서는 변호사 제도의 공공성, 법조윤리의 확립 필요성과 함께 변호사의 직업 선택의 자유 및 국민 선택권 보장, 법체계의 정합성 등 다양한 가치들을 과잉금지 및

평등의 원칙 등을 기준으로 종합적으로 검토하여 정할 필요가 있다는 의견입니다.

그리고 김동아 의원님께서 발의하신 변호사법 일부개정법률안과 관련해서는 법무부는 전관 특혜 방지를 위해서 국민의 사법 신뢰 회복이라는 개정안 취지에는 공감하지만 개정안은 최고위직 법조인들에 대해 퇴임 후 영구히 변호사 등록을 금지하는 것으로 헌법상 비례의 원칙에 비추어서 직업 선택의 자유를 침해할 우려는 없는지, 변호사법상 다른 등록 거부 사유와 형평에 맞는지 등을 종합적으로 검토할 필요가 있습니다.

구체적인 쟁점 사항이 대략 15개에 이르기 때문에 개별 쟁점 논의 때 의견을 추가로 말씀드리도록 하겠습니다.

○소위원장 김용민 법원행정처 의견 말씀해 주십시오.

○법원행정처차장 배형원 우선 대법관 등의 직위에서 퇴임한 자에 대해서 퇴임 후 3년간 변호사 등록을 거부하도록 한 규정과 공직퇴임변호사의 수임제한 기간을 1년에서 2년으로 연장한 규정 등과 관련해서는 언론보도에 따르면 이와 유사한 쟁점에 대한 사법개혁안을 최근 발족한 TF에서 마련하고 있다는데, TF에서 마련한 사법개혁안과 함께 검토해서 법원행정처의 입장을 종합 정리할 필요가 있기 때문에 오늘 의견을 밝히기 어렵다는 점은 양해를 좀 부탁드립니다 하겠고요.

위 쟁점과 관련해서는 대법원장, 대법관을 포함한 법관들의 퇴직 후 취업 또는 변호사 개업의 실태라든지 그다음에 대법원장 및 대법관들이 최근 변호사 개업을 자제하고 있는 관행과 주요 해외 국가의 유사 제도 운영 사례 등을 면밀히 검토·조사를 해서 그에 대한 검토의견을 말씀드리도록 하겠습니다.

○소위원장 김용민 그러면 시간이 상당히 지났기 때문에 오늘은 보고까지만 받고 마무리를 하는 게 좋을 것 같기는 한데요. 다만 기관에서도 이 법안을 저희가 추가로 논의할 때 준비를 좀 해 주셔야 될 것 같습니다.

어떤 거냐면 지금 변호사법 개정안이 나온 이유가, 국민들께서는 소위 말해 전관 예우 혹은 전관 비리 혹은 전관 범죄까지 이렇게 표현하시는 분들도 계신데 거기에 대한 불신이 상당히 높습니다. 각 기관은, 법원이나 검찰은 ‘우리 기관은 그렇지 않습니다’라고 늘 말씀하시지만 그것과 별도로 국민들은 문제가 있다 그리고 전관을 선임해야 내 사건이 유리해지는 것 아니냐라고 생각들을 하시는 것도 현실이니 그러면 이런 전관 비리 문제를 어떻게 해결할 것인지에 대한 그런 안들이 좀 나오면 좋을 것 같습니다.

마냥 변호사법상 개업 제한이라든가 결격 사유라든가 이런 것들이 직업 선택의 자유를 침해한다라는 입장만 가지실 게 아니라 어떤 방식으로 우리는 해결하겠다라는 안이 좀 나와야 될 것 같습니다. 그렇게 해서 토론이 생산적으로 이루어졌으면 좋겠습니다. 다음번에 논의하실 때 그런 내용들을 같이 말씀해 주시면 좋겠습니다.

○곽규택 위원 위원장님, 한 가지만 좀……

○소위원장 김용민 예.

○곽규택 위원 이게 사실 변호사라는 것은 대한변협에서 자율적으로 규제를 하는 것이 맞는데…… 지금 이 법안에 대해서 어떤 것은 대한변협의 의견이 있는 것도 있고 어떤 것은 아예 없는 것도 있는데, 의견을 제출해 달라고 보냈는데 의견을 안 내서 없는 건가요?

○소위원장 김용민 검토의견 말씀하시는 거지요?

○**곽규택 위원** 예.

○**전문위원 박병섭** 저희가 변협 의견을 받은 것은 다 실었고요. 변협에 요구는 했는데 아직 의견이 안 온 것은 실지를 못했습니다.

○**곽규택 위원** 그래도 대한변협의 의견을 적극적으로 개진해 달라고 하시는 게 좋지 않을까 싶습니다, 이것은.

○**전문위원 박병섭** 다시 한번 독촉하겠습니다.

○**곽규택 위원** 예.

○**소위원장 김용민** 그러면 의사일정 제 22항부터 제26항까지의 법률안은 소위에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

위원님들께서 양해해 주신다면 27항부터 29항까지의 법률안도 오늘 의사일정에 포함돼 있으나 시간 관계상 이 안건들은 다음 회의 때 계속 논의하도록 하겠습니다.

(「예」 하는 위원 있음)

적극적으로 양해해 주셔서 감사합니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

위원님 여러분 수고하셨습니다.

이진수 차관님, 배형원 차장님을 비롯한 관계 공무원 여러분 수고 많으셨습니다.

보좌진, 수석전문위원을 비롯한 위원회 직원, 속기사 여러분도 수고하셨습니다.

산회를 선포합니다.

(11시56분 산회)

○출석 위원(7인)

곽규택 김기표 김용민 나경원 박균택 서영교 조배숙

○출장 위원(3인)

박은정 이성운 장경태

○출석 전문위원

수석전문위원 정환철

전문위원 박병섭

○정부측 및 기타 참석자

법무부

차관 이진수

고위공직자범죄수사처

차장 이재승

○법원측 참석자

법원행정처

차장 배형원

사법지원총괄심의관 이지영